



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEK PO;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 9 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Angkling Desa Bakkakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di MY LEGAL PARTERSHIP di Jalan Sedap Malem No. 116A, Banjar Kebon Kuri Kelod, Desa / Kel. Kesiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/2025 tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin, tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin, tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KADEK DHARMA KUSUMA Als. DEK PO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan **Kedua** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa KADEK DHARMA KUSUMA Als. DEK PO** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah batu padas/batu bahan bangunan
 2. 1 (satu) buah kemeja warna putih
 3. 1 (satu) buah udeng warna putih
 4. 1 (satu) buah kain kemen warna putih
 5. 1 (satu) buah kain saput warna merah maroon
 6. 1 (satu) buah kaos yang sudah robek berisi noda darah milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO
 7. 1 (satu) buah sandal warna hitam berisi garis putih yang ada tulisan "dua kaki" milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO.
 8. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5 cm, dan panjang mata pisau 9 cm, panjang gagang 10,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, lebar gagang 1,5 cm

Digunakan dalam perkara atas nama Dewa Gede Sutirta Alias Dewa

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng,dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA** Als. **DEK PO** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA** Als. **DEK PO** menurut keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia atas Dakwaan dan Tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menurut keyakinan Majelis Hakim layak di jatuhkan kepada Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA** Als. **DEK PO** dan/atau memohon untuk diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA** Als. **DEK PO** memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, memiliki anak yang masih kecil yang mana masih membutuhkan rasa kasih sayang seorang Ayah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEKPO** bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWAATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan UD. Gambuh Bangunan Banjar Gitgit Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mereka yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban DEDIANUS KALAIYO**, perbuatan mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 22.30 Wita Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba di media sosial Tiktok, yang dalam postingan tersebut terlihat wajah orang yang mengambil video yaitu Korban DEDIANUS KALAIYO;

-Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang ada di video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut di akun Instagram "MEDIA BALI", juga ingin mencari orang yang berada dalam postingan tersebut, lalu Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wita Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan ;

- Bahwa kemudian Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam gudang, sesampainya didalam gudang mereka melihat Korban dan Saksi NENGAS TRESNA, lalu Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA alias BADUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul Korban dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjambak rambut Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian Korban ditarik keluar gudang oleh Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan setelah berada dipintu gerbang gudang Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah berada di jalan raya didepan gudang yang saat itu sudah ramai, Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa karena pukulan dan tendangan tersebut Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala disebelah Barat, dan kaki disebelah Timur lalu saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut kearah badan Korban ;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba ditempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya ketika turun Terdakwa merasa menginjak sesuatu dan setelah Terdakwa melihatnya itu adalah sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada disamping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap kebawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan/menghujamkan pisau tersebut kearah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut ;

-Bahwa kemudian saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan Korban DEDIANUS KALAIYO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka lecet dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksian dalam ditemukan paru kanan бага tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kantung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan бага tengah, kantung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan.

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEKPO** bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan UD. Gambuh Bangunan Banjar Gitgit Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mereka yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DEDIANUS KALAIYO**, perbuatan mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 22.30 Wita Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba di media sosial Tiktok, yang dalam postingan tersebut terlihat wajah orang yang mengambil video yaitu Korban DEDIANUS KALAIYO;

-Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dan mencari orang yang ada di video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;

-Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut di akun Instagram "MEDIA BALI", juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

-Bahwa sekitar jam 23.30 Wita Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan ;

-Bahwa kemudian Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam gudang, sesampainya didalam gudang mereka melihat Korban dan Saksi NENGAS TRESNA, lalu Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA alias BADUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul Korban dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjambak rambut Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian Korban ditarik keluar gudang oleh Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah berada dipintu gerbang gudang Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah berada di jalan raya didepan gudang yang saat itu sudah ramai, Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa karena pukulan dan tendangan tersebut Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala disebelah Barat, dan kaki disebelah Timur lalu saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut kearah badan Korban ;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba ditempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya ketika turun Terdakwa merasa menginjak sesuatu dan setelah Terdakwa melihatnya itu adalah sebilah pisau dengan

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada disamping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap kebawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan/menghujamkan pisau tersebut kearah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut ;

-Bahwa kemudian saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan Korban DEDIANUS KALAIYO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan bagian tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan bagian tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEKPO** bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan UD. Gambuh Bangunan Banjar Gitgit Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut yaitu Korban DEDIANUS KALAIYO**, perbuatan mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 22.30 Wita Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba di media sosial Tiktok, yang dalam postingan tersebut terlihat wajah orang yang mengambil video yaitu Korban DEDIANUS KALAIYO;

- Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dan mencari orang yang ada di video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut di akun Instagram "MEDIA BALI", juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wita Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan ;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam gudang, sesampainya didalam gudang mereka melihat Korban dan Saksi NENGAH TRESNA, lalu Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA alias BADUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul Korban dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjambak rambut Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Korban ditarik keluar gudang oleh Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah berada dipintu gerbang gudang Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah berada di jalan raya didepan gudang yang merupakan tempat umum yang saat itu sudah ramai, Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat

Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa karena pukulan dan tendangan tersebut Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala disebelah Barat, dan kaki disebelah Timur lalu saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut kearah badan Korban ;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba ditempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya ketika turun Terdakwa merasa menginjak sesuatu dan setelah Terdakwa melihatnya itu adalah sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada disamping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap kebawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan/menghujamkan pisau tersebut kearah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Korban DEDIANUS KALAIYO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka lecet dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan baga tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan baga tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEKPO** bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan UD. Gambuh Bangunan Banjar Gitgit Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mereka yang telah melakukan, yang**

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu Korban **DEDIANUS KALAIYO**, perbuatan mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 22.30 Wita Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba di media sosial Tiktok , yang dalam postingan tersebut terlihat wajah orang yang mengambil video yaitu Korban **DEDIANUS KALAIYO**;

-Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, Saksi DEWA GEDE MARHADI Alias DEWA KALU dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dan mencari orang yang ada di video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;

-Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut di akun Instagram "MEDIA BALI", juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wita Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit Desa Bakkakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan ;

- Bahwa kemudian Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam gudang, sesampainya didalam gudang mereka melihat Korban dan Saksi NENGAH TRESNA, lalu Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA alias BADUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT memukul Korban dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjambak rambut Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian Korban ditarik keluar gudang oleh Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP dan Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah berada dipintu gerbang gudang Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAB (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di jalan raya didepan gudang yang saat itu sudah ramai, Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa karena pukulan dan tendangan tersebut Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala disebelah Barat, dan kaki disebelah Timur lalu saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut kearah badan Korban ;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba ditempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya ketika turun Terdakwa merasa menginjak sesuatu dan setelah Terdakwa melihatnya itu adalah sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada disamping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap kebawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan/menghujamkan pisau tersebut kearah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, dan saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi DEWA GEDE SUTIRTA Alias DEWA ATENG, Saksi KADEK AGUS PARWATA Alias BADUT, Saksi KOMANG DAUH WARDIKA Alias DADAP, Saksi PANDE PUTU SUARBAWA Alias PUTU LIONG, Saksi I KADEK YOGA WIRA KUSUMA, Saksi DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA Alias DEWA KOMANG, Saksi I KETUT SURYADI Alias TUT OCO, dan Saksi DEWA GEDE INDRA GAUTAMA Alias DEWA BRONET (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan Korban DEDIANUS KALAIYO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka lecet dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan бага tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan бага tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Nengah Tresna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Gunung agung, Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah teman saksi sendiri atas nama DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS, sedangkan yang melakukannya berjumlah kurang lebih sekitar 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) orang yang menggunakan pakaian adat bali;
- Bahwa Orang-orang tersebut melakukan pengroyokan atau pembunuhan tersebut awal mulanya saksi sedang tidur di gudang kemudian saksi kaget mendengar suara teriakan kemudian saksi bangun dan melihat DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS sudah dikeroyok dengan cara memukul oleh beberapa orang di dalam gudang, setelah itu DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS ditarik oleh orang-orang tersebut keluar gudang, lalu saksi mengikuti korban dengan ikut keluar gudang, sesampainya diluar saksi melihat korban sudah dikeroyok dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan yang mengarah ke bagian kepala oleh beberapa orang yang saksi tidak kenali tersebut dan pada saat itu saksi juga sempat dipukul oleh beberapa orang tersebut di bagian kepala, selanjutnya tuan rumah atas nama PUTU GEDE EKA PURWA menyuruh saksi untuk masuk ke dalam gerbang gudang dan saksi pun masuk sambil mengobati luka yang saksi alami pada bagian kepala;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi sebelum masuk ke dalam gerbang gudang untuk berobat dan mencari perlindungan saksi hanya melihat korban dikeroyok dan dipukul dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala korban secara berulang kali dan tidak ada menggunakan alat namun pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah PUTU GEDE EKA PURWA karena dia berada tidak jauh dari tempat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melihat korban dikeroyok tersebut berulang kali dan tidak terhitung karena Terdakwa sangat banyak dan orang yang memukul saksi pun berulang kali melakukan pemukulan kepada saksi hingga saksi langsung lari kedalam gudang untuk mencari perlindungan;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu sekilas saksi melihat orang-orang sebagian besar yang melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan pakaian adat bali berwarna putih namun ada salah satu ciri-ciri orang yang sekilas saksi lihat melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS tersebut yaitu berbadan besar, menggunakan pakian gelap, tidak memiliki rambut atau botak, dimana Terdakwa ada yang muda dan ada yang tua yang sebagian besar orang dewasa;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan yaitu bagian wajah depan dan belakang korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi yang saat itu sedang tidur di gudang yang beralamat di Jalan Gunung agung, Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tiba-tiba terbangun setelah mendengar ada suara teriakan dari beberapa orang dan Saksi sudah melihat korban atas nama DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS sudah dipukul oleh sekitar 3 atau 4 orang, lalu korban dibawa oleh orang tersebut keluar gudang dan Saksi pun ikut keluar gudang, sesampainya diluar saksi sudah melihat sekilas saksi melihat orang-orang sebagian besar yang melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan pakaian adat bali berwarna putih namun ada salah satu ciri-ciri orang yang sekilas saksi lihat melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS tersebut yaitu berbadan besar, menggunakan pakian gelap, tidak memiliki rambut atau botak, dimana Terdakwa ada yang muda dan ada yang tua yang sebagian besar orang dewasa yang pada saat itu korban sudah dikeroyok dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala korban secara berulang kali, selanjutnya teman saksi atas nama DAMIANUS NDARA BETA Als. RANGGA datang dari dalam gudang dan langsung melindungi korban pada saat dikeroyok yang mana pada saat itu teman saksi tersebut juga ikut dikeroyok oleh beberapa orang tersebut, mengetahui hal tersebut saksi berteriak mengatakan "itu orang lain" selanjutnya saksi langsung menarik teman saksi atas nama DAMIANUS NDARA BETA Als. RANGGA menyuruh dia masuk ke dalam gerbang gudang, kemudian tiba-tiba saksi ikut dipukul oleh beberapa orang tersebut, lalu tuan rumah gudang atas nama PUTU GEDE EKA PURWA yang saat itu berada di samping saksi mengatakan sambil berteriak "itu orang kintamani" setelah itu berhenti dikeroyok dan saksi jongkok sambil masuk ke dalam gerbang, setelah sampai di dalam

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung lari ke bawah untuk mencari istri dari PUTU GEDE EKA PURWA untuk mengobati saksi karena pada saat itu saksi dalam keadaan berdarah pada bagian kepala, lalu saksi duduk sekitar 10 menit di bawah dan saksi melihat teman saksi DAMIANUS NDARA BETA Als. RANGGA lalu saksi mengatakan 'mending kamu pulang saja' kemudian saksi dan teman saksi tersebut naik kembali ke depan gerbang dimana pada saat saksi sampai di atas situasi pada saat itu sudah sepi dan korban sudah tidak ada di tempat, mengetahui hal tersebut saksi langsung buru-buru mengantar teman saksi tersebut menggunakan sepeda motor ke Lapangan Astina Gianyar yang mana disana teman saksi menunggu gojek yang selanjutnya akan diantar pulang, kemudian sekitar pukul 23.30 wita pas saksi berada di lapangan astina saksi ditelfon oleh pihak kepolisian yang menyuruh saksi untuk balik ke gudang, sesampainya di gudang pihak kepolisian menyuruh saksi untuk memeriksa isi tas korban untuk mencari identitas korban, lalu pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024 dini hari sekitar pukul 00.30 wita saksi ditelepon oleh pihak kepolisian menyuruh saksi untuk datang ke rumah sakit sanjiwani gianyar, sesampainya di rumah sakit saksi bertemu dengan PAK WAYAN SADYA selaku bos saksi yang mana PAK WAYAN SADYA yang mengurus administrasi pada saat itu dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan luka lebam pada bagian wajah dan pada bagian tubuh di rusuk sebelah kanan ada luka tusukan dan di bagian dada, lalu luka lecet di sekitar tubuh tangan dan kaki yang mana saat itu korban masih sadar, kemudian sekitar pukul 04.00 wita korban harus rujuk ke RS SANGLAH dan saksi pun ikut mengantar korban dengan menggunakan ambulans, sesampainya di RS SANGLAH korban sudah dalam keadaan sekarat dan diberi pertolongan berupa di pompa di bagian dada, kemudian saksi keluar untuk makan dan sekitar pukul 06.30 wita saksi balik untuk menjenguk korban dimana saksi mendapat kabar bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa seingat saksi sebagian besar Terdakwa menggunakan pakaian adat bali namun ada salah satu yang saksi lihat menggunakan pakaian gelap, berbadan besar, dengan berkepala botak;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan penggeyorokan terhadap korban DEDIANUS KALAIYO, terhadap korban RANGGA dan saksi, karena saksi tidak pernah melihat mereka yang saksi tahu saat itu orang yang melakukan pengeroyokan tersebut

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya menggunakan pakaian adat dengan baju dan udeng warna putih;

- Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan serah dan tidak ada hujan dan situasinya saat itu agak remang remang karena saat itu ada penerangan lampu jalan;

- Bahwa tempat dilakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut merupakan tempat umum karena ada di jalan raya dan mudah untuk di kunjungi oleh khalayak umum;

- Bahwa pada saat korban dibawa kerumah sakit Sanjiwani korban masih bisa berbicara dengan saksi;

- Bahwa yang menjadi penanggung jawab adalah bos saksi yaitu PAK WAYAN SADYA pada saat korban di RS sakit;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi melihat korban pada saat di rumah sakit sudah dalam keadaan wajah lebam kemudian pada bagian badan korban terdapat luka tusukan di dada korban, lalu sekitar pukul 06.30 wita korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah tuan rumah gudang yaitu pak PUTU GEDE EKA PURWA yang pada saat itu berada kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian pengeroyokan terhadap korban tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi hingga saksi dan korban di keroyok oleh orang orang tersebut namun setelah kejadian tersebut pada saat saksi berada di rumah sakit untuk menjenguk korban saksi baru mengetahui permasalahan tersebut yaitu karena korban diduga membuat video yang berisikan kata kata menghina agama hindu;

- Bahwa saksi tidak melihat wajah-wajah orang yang memukul korban, karena pada saat korban ditarik dan dipukuli di gudang saksi pada saat itu merunduk sehingga saksi tidak melihat wajah-wajahnya;

- Bahwa saksi melihat luka tusuk pada dada korban tersebut setelah mendapat penanganan medis;

- Bahwa yang saksi lihat luka tusukan saja;

- Bahwa pada saat korban di Rumah Sakit Sajiwani luka tusuknya belum dijarit;

- Bahwa kurang lebih 40 (empat puluh) menit dari Rumah Sakit Sanjiwani ke Rumah Sakit Sanglah;

- Bahwa pada saat korban samapi di Rumah Sakit Sanglah korban mendapat penanganan medis;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam setelah penanganan medis korban meninggal;
- Bahwa ditempat kejadian ada pencahayaan tapi jauh, kurang lebih 25 (dua puluh) lima meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Korban dinyatakan sekarat kira-kira pukul 02.30 wita;
- Bahwa Korban memberikan pola handphonnya kira-kira pukul 1.30 wita, sebelum korban dinyatakan sekarat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Gunung agung, Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut saat itu Saksi sedang ada di rumah dimana lokasi rumah Saksi saat itu ada di depan bedeng dengan posisi seberang jalan agak ke utara sedikit, saat itu Saksi sedang ada Putu Suci Indrawati dan anak Saksi yang masih bayi berumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut Namanya Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu korban tersebut adalah pekerja proyek yang berasal dari sumba sedangkan yang Saksi liat dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, DEK PO, OCE, PUTU LIONG dimana orang-orang ini semuanya berasal dari Banjar Angkling, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, DEK PO, OCE, PUTU LIONG melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara : DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG Saksi melihat dia melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan memukulkan pada bagian kepala sebanyak satu kali namun pukulan tersebut sedikit meleset hingga mengenai badan korban dimana dia mengambil batu yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan kedua tangannya karena batu tersebut lumayan besar yang susah diangkat dengan satu tangan, setelah dia mengangkat batu tersebut kemudian dia

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban yang sudah dikerumuni dan kemudian memukulkan batu tersebut kearah kepala korban sebanyak satu kali, DADAP Saksi lihat melakukan penganiayaan dengan cara memegang korban dengan kedua tangannya yang saat itu korban dalam posisi terduduk dan lemas dimana posisi dadap berada di samping kiri korban sambil dia berkata " enceb-enceb ye" artinya rendam rendam dia, DEK PO saat itu Saksi lihat melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban dengan kaki kanan dan mengenai badan korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh ketanah, OCE Saksi liat melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban namun korban tidak jatuh karena di pegang olrah yang lainnya, PUTU LIONG Saksi liat melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban lain atas nama NENGAH TRESNA yang biasa dipanggil WAYAN dimana dia melakukan penganiayaan dengan cara Ketika NENGAH TRESNA yang biasa dipanggil WAYAN tersebut keluar dari dalam pintu;

- Bahwa pada saat awal Saksi melihat korban orang sumba tersebut di keroyok saat itu Saksi melihat korban dalam keadaan mash segar dan bergerak berusaha untuk menghindari pukulan dan tendangan dari orang yang mengeroyoknya dan setelah beberapa saat di keroyok baru korban lemas dan duduk tidak berdaya hingga kemudian korban jatuh terletang;
- Bahwa selain Saksi selaku tetangga Gudang ada juga tetangga Saksi sebelah utara juga keluar melihat kejadian pengeroyokan tersebut dimana dia melihat awalnya dari rumahnya dan setelah reda baru dia keluar kejalan untuk melihatnya dan tetangga Saksi tersebut bernama KETUT KAIWAN BUDI ANYANA;
- Bahwa saat kejadian tersebut istri Saksi juga bangun, namun istri Saksi tidak ikut keluar karena saat itu anak Saksi bangun dan kemudian istri Saksi menyusui anak Saksi yang masih bayi sehingga dia sama sekali tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi sama sekali tidak melihat salah satu Terdakwa satau orang lain yang membawa senjata tajam dan kemudian menusukan senjata tajamnya kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi melihat kondisi korban orang sumba tersebut dalam keadaan sudah lemas terlentang di jalan namun Saksi tidak begitu melihat dengan jelas apakah korban saat itu

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ada terluka atau tidak karena saat itu Saksi melihat korban yang sudah tidak dikerumuni massa dari jarak jauh, sedangkan keadaan korban atas nama NENGAH TRESNA mengalami luka di bagian kepala bagian atas agak kebawah belakang dan agak ke kanan dimana kepalanya mengeluarkan darah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut karena saat kejadian Saksi sudah bertanya namun tidak ada yang menjelaskan namun lama kelamaan baru Saksi mendapat informasi bahwa penyebab kejadian pengeroyokan tersebut karena adanya isu penistaan agama yang dilakukan oleh korban orang sumba tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat bahwa korban tersebut sudah meningeal dunia dan sekarang berada di rumah sakit sanglah;

- Bahwa Saksi hanya melihat sekali saja korban tersebut dan jika Saksi diperlihatkan korban tersebut Saksi masih bisa mengingat muka korban tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi lihat banyak sekali orang yang ada disana ada sekitar 100 (seratus) orang lebih hingga saat itu Saksi lihat jalanan penuh, dan saat itu Saksi tidak begitu bisa mengingatnya siapa-siapa saja yang juga ada disana saat itu karena situasinya ramai saat itu namun saat itu Saksi meloihat dengan jelas orang atas nama MANG ATI yang berasal dari banjar angkling namun Saksi tidak melihat dia memukul atau ikut melakukan penganiayaan atau pengeroyokan dan saat itu Saksi jelas melihat dia karena saat itu dia sempat berkata dengan mengatakan "dini bakat ye, kong kali kong ye" artinya disini didapat dia, kong kali kong dia";

- Bahwa posisi Saksi saat itu tepatnya ada didepan rumah Saksi agak keselatan seberang jalan Terdakwa di keroyok dimana jarang Saksi dengan korban dan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dan saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi melihat sambil berjalan hingga Saksi menyeberang jalan dan sampai posisi Saksi diselatan korban dan Terdakwa dengan jarak sampai 2 (dua) meter dan saat Saksi sampai di depan pintu gerbang gudang saat itulah Saksi melihat datang PUTU LIONG dari arah selatan dan kemudian mendatangi NENGAH TRISNA yang sedang berdiri dan mau keluar dari pintu gerbang dan kemudian memukul NENGAH TRESNA sebanyak satu kali sambil berkata ci milu-milu been" yang artinya kamu ikut-ikutan juga " namun saat itu NENGAH TRESNA diam saja dan kemudian Ditarik oleh GEDE PUTU EKA PURWA untuk diajak masuk lagi ke Gudang;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu siruasi dalam keadaan cerah dimana saat itu situasi dalam keadaan sedikit terang karena dibantu oleh penerangan lampu jalan yang agak jauh lokasinya sekitar 50 (lima puluh) meter namun jika saat itu pandangan Saksi bisa melihat kejadian karena jika posisi dekat bisa me,oihat dengan jelas namun jika orang sekitaran yang berada di kegelapan makan mukanya agak buram kelihatan;
 - Bahwa selain Terdakwa Saksi tidak jelas melihat orang yang lainnya, karena situasi gelap dan banyak kerumunan ditempat kejadian;
 - Bahwa yang Saksi lihat ada pecalang untuk melera;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada Perangkat Desa, pada saat itu Polisi datang bersama Perangkat Desa;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu korban sudah dipinggir jalan;
 - Bahwa Saksi melihat Nengah Tresna dipukul didepan pintu gerbang dan menegani kepala Nengah Tresna;
 - Bahwa Saksi melihat Dewa Ateng melempar korban dengan batu;
 - Bahwa yang Saksi lihat Dadab hanya memegang leher baju korban;
 - Bahwa Dek Po datang pada saat tempat kejadian sudah ramai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban terluka, yang Saksi lihat korban diangkat kemobil Polisi dengan keadaan sudah lemas;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang mengangkat korban adalah Polisi;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada sedikit cahaya yang Saksi lihat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada menendang korban, Terdakwa hanya menusuk korban saja;

3. **Putu Gede Eka Purwa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di deoan gudang milik Saksi yang beralamatkan di jalan qunung aguna banjar gitgit desa bakkaban kec/kab gianyar, yang menjadi korbannya awalnya Saksi tidak mengetahuinya kemudian setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa yang menjadi korbannya adalah DEDIANUS KALAIYO;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut posisi Saksi sedang berada di depan pagar gudang milik Saksi dan pada saat itu Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi untuk melihat kejadian tersebut kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat banyak orang kurang lebih 60 (enam puluh) orang kemudian DEWA ATENG datang dari kerumunan untuk menghampiri NENGHAH TRESNA Als. WAYAN dan mau mencoba memukul NENGHAH TRESNA Als. WAYAN kemudian NENGHAH TRESNA Als. WAYAN mengatakan "rage nak uli kintamani" kemudian DEWA ATENG mengatakan "yen sing milu - milu de ci dini" dan kemudian Saksi melihat PANDE didalam kerumunan orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024 bahwa akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut korban meninggal dunia karena korban terkena tusukan;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi lokasi kejadian tersebut agak gelap dan banyak orang sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 oktober 2024 Saksi sedang tidur di rumah kemudian terjadi keributan sekitar jam 23.00 wita kemudian Saksi keluar halaman rumah Saksi kemudian Saksi melihat ada banyak orang berkumpul di depan gudang milik Saksi kemudian Saksi kembali kerumah untuk memakai celana setelah itu Saksi akan pergi kelokasi kejadian tersebut namun pada saat itu anak Saksi menangis setelah 20 menit kemudian Saksi pergi ke depan gudang milik Saksi dan Saksi melihat keadaan NENGHAH TRESNA Als. WAYAN Saksi bertanya kepada NENGHAH TRESNA Als. WAYAN "kenapa yan ?" kemudian NENGHAH TRESNA Als. WAYAN mengatakan kepada Saksi "timpal tyang e adi ketiange bli" setelah itu Saksi melihat kepala NENGHAH TRESNA Als. WAYAN berdarah kemudian DEWA ATENG datang dari kerumunan untuk menghampiri NENGHAH TRESNA Als. WAYAN dan mau mencoba memukul NENGHAH TRESNA Als. WAYAN kemudian NENGHAH TRESNA Als. WAYAN mengatakan "rage nak uli kintamani" kemudian DEWA ATENG mengatakan "yen sing milu - milu de ci dini" dan Saksi melihat korban sedang di kroyok oleh beberapa orang di lokasi kejadian tersebut kemudian Saksi melihat PANDE didalam kerumunan orang - orang yang melakukan

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan tersebut kemudian Saksi mengajak NENGAH TRESNA Als. WAYAN kedalam ruman Saksi untuk di obati lukanya, setelah itu Saksi kembali ke lokasi kejadian untuk melihat situasi disana pada saat itu Saksi melihat korban mau di evakuasi oleh pihak kepolisian. Kemudian kepala desa atas nama GURU INDRA datang menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi permasalahan tersebut adalah penistaan;

- Bahwa ciri - ciri DEWA ATENG tersebut berbadan besar, menggunakan baju warna hitam dan rambut botak;

- Bahwa benar pada tanggal 22 oktober 2024 sekitar jam 08.00 wita pihak Kepolisian ada melakukan pencarian barang bukti berupa pisau dan saat itu Saksi juga ada disana karena disuruh membantu mencari oleh pihak kepolisian di mana tempat pencarian tersebut adalah di sekitar lokasi kejadian pengeroyokan tersebut, setelah itu dilakukan pencarian secara bersama-sama dan kemudian sekitar satu jam waktu pencarian ditemukan pisau di timur jalan di sekitar TKP dimana pisau tersebut berada di bibir got atau selokan bagian timur yang ada di sebelah timur jalan jalan di timur TKP di selatan ;pohon kepala dan saat itu yang menemukan adalah pihak Kepolisian dan saat itu Saksi yang menyaksikan penemuan tersebut dan setelah ditemukan kemudian pisau tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan mereka karena Saksi bukan berasal dari Banjar angkling namun Saksi hanya tahu DEWA GEDE SUTIRTA alias DEWA ATENG dan PANDE PUTU SUARBAWA alias PUTU LIONG karena dia seumuran dengan mereka berdua dan jika bertemu saling sapa namun tidak akrab dan nama aslinya awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dijelaskan oleh polisi baru Saksi tahu nama aslinya dan awalnya hanya tahu nama panggilannya saja;

- Bahwa Saksi melihat mereka berdua di TKP namun yang Saksi lihat mereka PÁNDE PUTU SUARBAWA alias PUTU LIONG mengantur lalu lintas sedangkan DEWA GEDE SUTIRTA alias DEWA ATENG Saksi lihat berdiri saja disana;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat karna pada saat kejadian tersebut banyakorang sehingga Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa Saksi melihat korban pada saat itu dipukul oleh beberapa orang;

- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut Saksi hanya melihat PANDE di dalam kerumunan dan untuk DEWA ATENG Saksi melihatnya pada saat menghampiri NENGAH TRESNA AIS WAYAN dari kerumunan tersebut;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat keadaan NENGAH TRESNA AIS. WAYAN kemudian Saksi mengajak NENGAH TRESNA AIS. WAYAN kedalam rumah Saksi untuk di obati lukanya, setelah itu Saksi kembali ke lokasi kejadian untuk melihat situasi disana pada saat itu sava melihat korban mau di evakuasi oleh pihak kepolisian. Kemudian kepala desa atas nama GURU INDRA tersebut adalah penistaan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan tersebut namun Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi diberitahu oleh kepala desa atas nama GURU INDRA;
 - Bahwa Saksi hanya melihat kerumunan orang-orang saja, dan tidak melihat korban dan Saksi tidak melihat pemukulan;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan pisau tersebut adalah dari pihak kepolisian sambil menunggu dari pihak warga untuk menyaksiakan pengambilan barang bukti pisau tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Nengah Tresna, namun Nengah Tresna juga tidak mengetahuinya juga pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Gede Rio Hary Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Gunung agung, Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi ada di Lokasi kejadian melihat kejadian pengeroyokan tersebut, saat itu Saksi sendiri dengan mengendarai sepeda motor nmax milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut Namanya Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu korban tersebut adalah pekerja proyek yang berasal dari sumba sedangkan yang Saksi lihat dalam melakukan pengeroyokan tersebut banyak orang dan yang Saksi ingat waktu Saksi lihat disana diantaranya adalah DEWA SUTIRTA AIS DEWA ATENG dan DEK PO, dimana semuanya berasal dari Banjar Angkling, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara DEWA SUTIRTA AIS DEWA ATENG dan DEK PO melakukan pengeroyokan tersebut adalah yaitu DEWA SUTIRTA AIS DEWA ATENG

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan yang Saksi lihat menendang korban yang saat itu sudah tergeletak di aspal, Saksi melihat dia menendang dengan kaki kanan, namun Saksi tidak melihat dia menendang pada bagian apa, kemudian Saksi melihat DEK PO jongkok dekat korban dan memukul korban pada bagian dada, dan saat memukul Saksi melihat gaya pukulan DEK PO seperti pukulan Perempuan yaitu bisa Saksi peragakan, dan dia memukul menggunakan tangan kanan, setelah Saksi melihat DEK PO memukul korban pada bagian dada dengan gaya Perempuan, Saksi melihat dia bangun dan berbalik kemudian berjalan ke arah utara menjauhi tempat kejadian, setelah itu Saksi tidak melihat lagi dia kemana;

- Bahwa ciri-ciri dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pengeroyokan adalah : DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG menggunakan pakaian adat yaitu baju putih dan menggunakan kamen, dan DEK PO menggunakan pakaian biasa yaitu baju kaos hitam, celana pendek warna gelap;

- Bahwa saat itu Saksi liat banyak sekali orang yang ada disana ada sekitar hamper serratus orang lebih hingga saat itu Saksi liat jalanan penuh, dan saat itu Saksi tidak begitu bisa mengingat siapa-siapa saja disana, namun yang bisa Saksi ingat disana diantaranya ada Kepala Desa, atas nama GURU INDRA, Kelian Banjar atas nama Pak Suma, saat itu Saksi melihat Pak Kepala Desa berusaha meleraikan dan berbicara "suudang suudang" yang artinya hentikan hentikan, dan Pak Suma Saksi lihat dia sebelum Saksi melihat DEK PO, saat itu Saksi melihat Pak Suma meleraikan warga yang berusaha mendekati korban. Jarak Pak Kepala Desa saat itu saat dia berusaha meleraikan sekitar 2 meter dari korban, dan Pak Suma Saksi lihat berjarak sekitar 2 meter dari korban;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi melihat kondisi korban orang sumba tersebut dalam keadaan sudah lemas terlentang di jalan namun Saksi tidak begitu melihat dengan jelas apakah korban saat itu dalam keadaan ada terluka atau tidak karena saat itu Saksi melihat korban yang sudah tidak dikerumuni massa dari jarak jauh sekitar 3 meter dan kondisi gelap karena korban posisi tergeletak dibawah, sedangkan saat itu Saksi juga melihat ada orang selain korban kena pukul Saksi tidak tahu Namanya, bahwa saat itu Saksi juga melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG memukul orang lain selain orang sumba, saat itu Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG memukul dengan tangan kanan kepada orang lain selain orang sumba tersebut, namun Saksi tidak melihat pukulan DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG mengenai bagian tubuh sebelah mana;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.15 wita Saksi berada dirumah sendiri di kamar dan melihat HP kemudian melihat Group Whatsapp pemuda banjar Angkling, di dalam group itu Saksi melihat video viral yang berisi tentang menyinggung kegiatan upacara agama orang bali, namun Saksi lupa siapa yang mengirim video tersebut di dalam group, karena setelah kejadian saat itu Saksi langsung menghapus seluruh pesan di group, dan setelah itu Saksi melihat beberapa dari anggota group whatsapp tersebut mengirim video Dimana video tersebut berisi tentang banyak orang berpakaian adat yang sedang berada di jalan, dan ada juga yang mengirim pesan bahwa sedang mencari Terdakwa di banjar Gitgit desa Bakkaban, namun Saksi lupa siapa siapa saja di dalam group yang mengirim pesan tersebut karena sudah Saksi hapus, dan di group wa tersebut terdapat 182 orang anggota group. Setelah itu Saksi keluar rumah sendiri mengendarai sepeda motor nmax milik Saksi menuju ke banjar Gitgit, sampai dilokasi Saksi sudah melihat banyak orang berkerumun di Tengah jalan yang Sebagian besar berpakaian adat bali, saat itu Saksi parkir di sebelah barat jalan di Utara kerumunan, kemudian Saksi berjalan ke arah kerumunan sampai disana jarak Saksi sekitar 2 meter dari kerumunan, Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG dengan gaya menendang dengan kaki kanan ke arah bawah, setelah itu datanglah pak Suma (kelian Banjar) meleraikan, setelah itu Saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan diatas rumput pinggir jalan sebelah barat, setelah itu Saksi melihat DEK PO setengah jongkok berada di sebelah utara korban, kemudian memukul dengan gaya Perempuan ke arah dada korban, kemudian Saksi melihat ada orang lain yang dipukul lagi oleh beberapa orang, dan salah satunya Saksi ingat orang itu adalah DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, dan yang dipukul Saksi tidak tahu, setelah itu Saksi melihat GURU INDRA (kepala desa) meleraikan warga dan berkata 'suudang suudang" setelah itu ada 2 unit mobil polisi datang dari arah Selatan, dan Saksi masih disana dan melihat tubuh korban orang sumba tersebut diangkat oleh pak polisi dalam mobil sedan polisi, kemudian masa membubarkan diri, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia, dan Saksi tidak tahu selanjutnya;
- Bahwa posisi Saksi saat itu tepatnya berjarak sekitar 2 meter dari korban yang dikerumuni warga, dan saat itu jarak DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG dan DEK PO berdekatan, dan berada di antara kerumunan, namun

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak bisa melihat jarak mereka dengan korban, yang Saksi lihat hanya mereka berada dikerumunan;

- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan cerah, dan disana ada penerangan, yaitu ada lampu motor dari arah Selatan karena macet, dan disana ada penerangan lampu jalan yang berada di sebelah utara tempat kejadian berjarak sekitar 20 meter;

- Bahwa pada saat awal Saksi melihat korban orang sumba sudah dalam keadaan renggang dari kerumunan, dan saat itu Saksi melihat korban tergeletak di pinggir aspal sebelah barat, kepala korban sebelah utara dan kaki sebelah Selatan, korban saat itu dalam keadaan tidak sadar, dan saat itu Saksi tidak melihat apakah ada darah atau tidak pada korban karena gelap;

- Bahwa pada saat Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi sama sekali tidak melihat salah satu Terdakwa atau orang lain yang membawa senjata tajam dan kemudian menusukan senjata tajamnya kepada korban.

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian pengeroyokan korban tersebut kurang lebih 2 (dua) meter dari kerumunan;

- Bahwa yang Saksi lihat saat kejadian Dek Po dan Dewa Ateng;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor kemudian Saksi berhenti di barat jalan;

- Bahwa Saksi berhenti 2 (dua) meter dari kerumunan tersebut;

- Bahwa karena minim pencahayaan yang Saksi lihat pada saat itu hanya Dek PO dan Dewa Ateng;

- Bahwa Saksi tidak melihat korban mengeluarkan darah;

- Bahwa yang Saksi lihat Dewa Ateng menendang ke arah bawah, dan Saksi tidak tahu menendang bagian apa korban;

- Bahwa yang Saksi lihat Dek Po dan Dewa Ateng berada disatu tempat;

- Bahwa Saksi melihat korban dipukul oleh Dek Po;

- Bahwa yang Saksi lihat meleraikan adalah Pak Suman yang merupakan perangkat Desa;

- Bahwa pada saat itu Guru Indra dan pihak Kepolisian datang untuk membubarkan kerumunan dan Saksipun ikut bubar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Gede Indra Ari Wangsa W., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan/ kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah bedeng yang tanahnya milik pak PUTU GEDE EKA PURWA yang ada di Banjar Gitgit Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sepengetahuan Saksi merupakan seseorang yang berasal dari daerah Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut Saksi kurang mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi dikarenakan adanya sebuah postingan video viral di social media yang mana video viral tersebut merupakan sebuah video pada saat krama (Masyarakat) Banjar Angkling melakukan upacara melasti dan direkam oleh seseorang kemudian di posting ke social media dengan isi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" kemudian dengan adanya postingan yang viral tersebut mungkin yang memicu Masyarakat Banjar Angkling melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan korban terkapar di pinggir jalan dan terdapat darah di bagian dada daripada korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui terkait dengan postingan yang viral tersebut yang mana Saksi ada yang mengirim Video yang viral tersebut melalui pesan Whatsapp yang mana yang mengirim tersebut merupakan warga Saksi atas nama PANJI;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui terkait dengan adanya video viral tersebut dan Saksi sudah melaporkan kepada Bhabinkamtibmas dan Kasat Intelkam Polres Gianyar terkait dengan adanya Video Viral tersebut selanjutnya ada beberapa warga Masyarakat Banjar Angkling yang mencari Saksi kerumah dan mengatakan bahwa warga masyarakat Banjar Angkling diluar sudah ramai, dikarenakan Saksi berpikir bahwa adanya beberapa bedeng tempat tinggal buruh proyek di Desa Bakkaban kemudian Saksi langsung bergegas keluar untuk menenangkan situasi dan melihat apa yang dilakukan oleh Warga Masyarakat sehingga sampai ramai-ramai diluar, kemudian Saksi menuju ke salah satu bedeng yang berada di Banjar Ngenjung Sari, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian Saksi melihat di bedeng tersebut sudah ramai Masyarakat Banjar

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkling dan masuk ke dalam bedeng tersebut dan meminta identitas berupa KTP siapa-siapa saja yang tinggal di dalam bedeng tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan Saksi memberitahukan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling pada saat itu agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan menyuruh warga Masyarakat Banjar Angkling untuk bubar, kemudian setelah itu Warga Masyarakat Banjar Angkling ternyata mengarah ke lokasi Bedeng ke 2 (dua) yang beralamat di Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian mengetahui hal tersebut Saksi kembali menyusul ke lokasi bedeng ke 2 (dua) yang beralamat di Banjar Gitgit yang mana sesampainya Saksi dilokasi bedeng ke 2 (dua) Warga Masyarakat Banjar Angkling kembali menanyakan kepada orang-orang yang tinggal di bedeng tersebut sambil melihatkan video yang viral tersebut kemudian mengetahui hal tersebut Saksi kembali memberitahukan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling bahwa jangan berbuat hal yang tidak diinginkan bahwa di bedeng ke 2 (dua) tersebut pengawas daripada proyek tersebut merupakan yang Saksi ketahui bernama PAK NGURAH yang mana di bedeng ke 2 (dua) tersebut tidak ada yang membuat video yang viral tersebut dan Saksi memberitahukan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling untuk bubar kembali, namun berselang 2 (dua) menit kemudian pada saat posisi Saksi masih berada di Bedeng ke 2 (dua) Saksi mendengar bahwa di lokasi bedeng ke 3 (tiga) yang beralamat di Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tepatnya di depan rumah milik DEK PONG Saksi mendengar bahwa Warga Masyarakat Banjar Angkling di lokasi Bedeng ke 3 (tiga) tersebut sudah ribut, mengetahui hal tersebut Saksi segera mengarah ke lokasi bedeng ke 3 (tiga) tersebut dan sesampainya Saksi di lokasi bedeng ke 3 (tiga) Saksi sudah melihat bahwa ada salah satu korban yang terkapar di pinggir jalan dekat dengan rumah milik DEK PONG tersebut kemudian setelah itu ada petugas Kepolisian Polsek Gianyar datang ke lokasi kejadian tersebut dan mengamankan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi kurang begitu melihat siapa-siapa saja Warga Masyarakat Banjar Angkling yang mencari Saksi kerumah yang mengatakan diluar sudah ramai dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah yang mana Warga Masyarakat Banjar Angkling yang mencari Saksi kerumah tersebut hanya memanggil Saksi dari luar rumah dan setelah Saksi keluar warga masyarakat yang mencari Saksi tersebut sudah pergi

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, sementara Warga Masyarakat Banjar Angkling yang berlokasi Bedeng pertama yang berlokasi di Banjar Ngenjung Sari, Desa Bakkaban, Kecamatan/Kabupaten Gianyar yang berada di lokasi tersebut diantaranya PAK TU LIONG (yang menanyakan KTP orang-orang yang tinggal di dalam Bedeng), DEWA KOMANG, DEWA BRODET, JIK GUNG seingat Saksi namun ada warga Masyarakat Banjar Angkling yang lain yang berada di lokasi bedeng pertama tersebut namun Saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang berada di lokasi Bedeng pertama tersebut dikarenakan Saksi fokus untuk mengamankan situasi agar warga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian di lokasi Bedeng ke 2 (dua) yang beralamat di Banjar Gitgit, Desa Bakkaban, Warga Masyarakat Banjar Angkling yang berada di lokasi Bedeng ke 2 (dua) tersebut diantaranya PAK TU LIONG, DEWA KOMANG, DEWA BRODET, JIK GUNG seingat Saksi namun ada warga Masyarakat Banjar Angkling yang lain yang berada di lokasi bedeng kedua tersebut namun Saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang berada di lokasi Bedeng kedua tersebut dikarenakan Saksi fokus untuk mengamankan situasi agar warga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan Saksi mengatakan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling "jangan pegawainya digitukan, cari saja PAK NGURAH" dikarenakan PAK NGURAH tersebut yang bertanggung jawab terhadap pegawai yang berada di lokasi Bedeng ke 2 (dua) tersebut kemudian setelah itu PAK PUTU LIONG dan DEWA KOMANG menanyakan kepada PAK NGURAH tersebut apa ada orang yang mengupload video viral tersebut di bedeng ke 2 (dua) tersebut kemudian setelah itu berselang 2 (dua) menit kemudian Saksi mendengar bahwa di lokasi Bedeng ke 3 (tiga) yang beralamat di Banjar Gitgit, sudah ada kejadian ribut-ribut, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mengarah ke lokasi Bedeng ke 3 (tiga) tersebut yang mana yang berada di lokasi kejadian di Bedeng ke 3 (tiga) tersebut diantaranya PAK TU LIONG, DEWA KOMANG, DEWA BRODET, JIK GUNG, PAK DEK PONG, PAK TU GAMBUH dan masih ada warga Masyarakat Banjar Angkling yang lain di lokasi kejadian tersebut namun Saksi tidak begitu ingat siapa saja warga Masyarakat yang lain yang berada di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi sehingga mengakibatkan adanya korban yang terkapar tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi secara langsung, yang mana setelah Saksi sampai di lokasi

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedeng ke 3 (tiga) tersebut Saksi sudah melihat adanya korban yang terkapar tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak ada menanyakan kepada Warga Masyarakat apa yang terjadi sehingga menimbulkan adanya korban yang terkapar di pinggir jalan tersebut dikarenakan pada saat itu sudah ada pihak Kepolisian Polsek Gianyar yang datang ke lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi korban pada saat itu;

- Bahwa Saksi hanya melihat korban yang terkapar pada saat itu terdapat darah di bagian dadanya;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut kemudian korban sudah dievakuasi oleh Pihak Kepolisian Polsek Gianyar situasi lokasi kejadian pada saat itu sudah tidak begitu ramai dan Warga Masyarakat yang tadinya ramai sudah membubarkan diri, kemudian setelah itu Saksi mengarah ke Banjar Angkling tepatnya di depan Pura Dalem Banjar Angkling yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Kelihan Banjar Angkling yang bernama WAYAN SUMANADI kemudian selanjutnya datang dari pihak Kepolisian Polres Gianyar melakukan interogasi terhadap Saksi maupun Kelihan Banjar Angkling;

- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui apakah korban yang terkapar di pinggir jalan sebelumnya tersebut merupakan korban daripada pengroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum warga Masyarakat Banjar Angkling atau tidak dikarenakan Saksi pada saat itu tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa seingat Saksi sebagian besar Warga Masyarakat menggunakan pakaian adat bali namun dan ada juga yang menggunakan celana dan baju kaos;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wita pada awalnya Saksi sudah tidur di rumah kemudian Saksi mendengar bahwa Handphone Saksi berbunyi ada telfon dari Warga Masyarakat Banjar Angkling yang bernama PANJI dan mengatakan kepada Saksi untuk melihat Video yang dikirim melalui pesan Whatsap bahwa di telfon tersebut PANJI tersebut mengatakan bahwa ada Video Viral, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian membuka video yang dikirim oleh PANJI tersebut dan melihat bahwa memang benar ada postingan di social media yang mana video viral tersebut merupakan sebuah video pada saat krama (Masyarakat) Banjar Angkling melakukan upacara melasti dan direkam oleh seseorang kemudian di posting ke social media dengan isi

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "ORANG BALI YANG BABI" kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan terkait dengan adanya video tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Bakkaban untuk bisa dilaporkan kepada Kapolsek Gianyar dan Saksi juga melaporkan terkait dengan adanya video viral tersebut kepada Kasat Intelkam Polres Gianyar sekitar pukul 23.12 wita, kemudian setelah itu Saksi sempat diam sebentar di rumah Saksi dan mendengar bahwa terdapat banyak sepeda motor di luar sudah ramai dan ada beberapa warga Masyarakat yang memanggil Saksi dari luar dan mengatakan bahwa diluar sudah ramai namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja warga masyarakat yang teriak di luar dan memanggil Saksi dan mengatakan bahwa diluar sudah ramai, dikarenakan Saksi berpikir bahwa adanya beberapa bedeng tempat tinggal buruh proyek di Desa Bakkaban kemudian Saksi langsung bergegas keluar untuk menenangkan situasi dan melihat apa yang dilakukan oleh Warga Masyarakat sehingga sampai ramai-ramai diluar, kemudian Saksi menuju ke salah satu bedeng yang berada di Banjar Ngenjung Sari, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana Warga Masyarakat Banjar Angkling yang kelokasi Bedeng pertama yang berlokasi di Banjar Ngenjung Sari, yang berada dilokasi tersebut diantaranya PAK TU LIONG (yang menanyakan KTP orang-orang yang tinggal di dalam Bedeng) , DEWA KOMANG, DEWA BRODET, JIK GUNG seingat Saksi namun ada warga Masyarakat Banjar Angkling yang lain yang berada di lokasi bedeng pertama tersebut namun Saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang berada dilokasi Bedeng pertama tersebut dikarenakan Saksi fokus untuk mengamankan situasi agar warga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi melihat di bedeng tersebut sudah ramai Masyarakat Banjar Angkling dan masuk ke dalam bedeng tersebut dan meminta identitas berupa KTP siapa-siapa saja yang tinggal di dalam bedeng tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan Saksi memberitahukan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling pada saat itu agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan menyuruh warga Masyarakat Banjar Angkling untuk bubar, kemudian setelah itu Warga Masyarakat Banjar Angkling ternyata mengarah ke lokasi Bedeng ke 2 (dua) yang mana dilokasi Bedeng ke 2 (dua) terdapat Warga Masyarakat Banjar Angkling diantaranya PAK TU LIONG, DEWA KOMANG, DEWA BRODET, JIK GUNG seingat Saksi namun ada warga Masyarakat Banjar Angkling yang lain yang berada di lokasi bedeng kedua tersebut namun

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang berada di lokasi Bedeng kedua tersebut dikarenakan Saksi fokus untuk mengamankan situasi agar warga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan Saksi mengatakan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling "jangan pegawainya digitukan, cari saja PAK NGURAH" dikarenakan PAK NGURAH tersebut yang bertanggung jawab terhadap pegawai yang berada di lokasi Bedeng ke 2 (dua) tersebut kemudian setelah itu PAK PUTU LIONG dan DEWA KOMANG menanyakan kepada PAK NGURAH tersebut apa ada orang yang mengupload video viral tersebut di bedeng ke 2 (dua) tersebut yang mana di bedeng ke 2 (dua) tersebut tidak ada yang membuat video yang viral tersebut dan Saksi memberitahukan kepada Warga Masyarakat Banjar Angkling untuk bubar kembali, namun berselang 2 (dua) menit kemudian pada saat posisi Saksi masih berada di Bedeng ke 2 (dua) Saksi mendengar bahwa di lokasi bedeng ke 3 (tiga) yang beralamat di Banjar Gitgit tepatnya di depan rumah milik DEK PONG Saksi mendengar bahwa Warga Masyarakat Banjar Angkling di lokasi Bedeng ke 3 (tiga) tersebut sudah ribut, mengetahui hal tersebut Saksi segera mengarah ke lokasi bedeng ke 3 (tiga) tersebut dan sesampainya Saksi di lokasi bedeng ke 3 (tiga) Saksi sudah melihat bahwa ada salah satu korban yang terkapar di pinggir jalan dekat dengan rumah milik DEK PONG tersebut kemudian setelah itu ada petugas Kepolisian Polsek Gianyar datang ke lokasi kejadian tersebut dan mengamankan tempat kejadian tersebut yang mana Saksi pada saat itu masih diam di lokasi kejadian bedeng ke 3 (tiga) kemudian setelah itu korban yang terkapar tersebut dievakuasi oleh pihak Kepolisian Polsek Gianyar dan situasi di lokasi kejadian pada saat itu sudah tidak terlalu ramai seperti sebelumnya, setelah itu Saksi menuju ke Banjar Angkling tepatnya di depan Pura Dalem bersama dengan Kelihan Banjar Angkling dan kemudian datang pihak Kepolisian Polres Gianyar dan meminta keterangan kepada Saksi maupun Kelihan Banjar Angkling dan Saksi memberikan informasi kepada Petugas;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut dan mengetahui korban sudah dievakuasi oleh pihak Kepolisian selanjutnya Saksi ke Banjar Angkling bersama dengan Kelihan Banjar Angkling dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Polres Gianyar dan Saksi mengatakan kepada Petugas Kepolisian Polres Gianyar bahwa mungkin penyebab daripada Kejadian tersebut dikarenakan adanya Video viral di social media yang seperti keterangan Saksi sebelumnya;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Ketut Deva Dharma Temaja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan/kekerasan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya depan toko UD. Gambuh Bangunan yang beralamat di Banjar Gitgit Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia tersebut awalnya Saksi sedang berada dipura untuk sembahyang bersama dengan I WAYAN PUTRA kemudian Saksi akan datang ke tempat kejadian tersebut karena Saksi melihat beberapa masyarakat pergi dari pura untuk datang ke lokasi tersebut namun karena HP Saksi tertinggal di warung sebelah pura Saksi bersama I WAYAN PUTRA balik lagi untuk mengambil HP tersebut kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian tersebut bersama dengan I WAYAN PUTRA;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut namanya Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu korban tersebut adalah pekerja proyek yang berasal dari sumba sedangkan Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut namun setelah anggota kepolisian datang Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, PUTU LIONG, DEWA BRONET, DEWA KALU, YOGA, BADUT, OCHO, DEWA KOMANG dimana orang-orang ini semuanya berasal dari Banjar Angkling, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, PUTU LIONG, DEWA BRONET, DEWA KALU, YOGA, BADUT, OCHO, DEWA KOMANG diam saja di lokasi kejadian tersebut kemudian pada saat anggota kepolisian mengevakuasi korban DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, PUTU LIONG, DEWA BRONET, DEWA KALU, YOGA, BADUT, OCHO, DEWA KOMANG kemudian pergi dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku penusukan, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2024 pada saat Saksi sudah selesai sembahyang

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan I WAYAN PUTRA bertemu didepan gang menuju pura dengan DEK PO, kemudian DEK PO berkata kepada kami berdua mengatakan “tau gak kamu siapa yang nusuk korban” kemudian DEK PO mengatakan “saya dah itu” kemudian DEK PO mengatakan kepada kami berdua bahwa dia akan bertanggung jawab, kemudian DEK PO pergi kerumahnya untuk pulang;

- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan cerah dimana saat itu situasi dalam keadaan sedikit terang karena dibantu oleh penerangan lampu jalan yang agak jauh lokasinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 wita Saksi sedang berada di pura bersama dengan I WAYAN PUTRA kemudian Saksi akan datang ke tempat kejadian tersebut karna Saksi melihat beberapa orang pergi dari pura untuk datang ke lokasi tersebut namun karna HP Saksi tertinggal di warung sebelah pura Saksi bersama I WAYAN PUTRA balik lagi untuk mengambil HP tersebut kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian tersebut bersama dengan I WAYAN PUTRA sesampai Saksi disana Saksi melihat korban sudah terkapar kemudian di evakuasi oleh anggota kepolisian kemudian pada saat disana Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG, DADAP, PUTU LIONG, DEWA BRONET, DEWA KALU, YOGA, BADUT, OCHO, DEWA KOMANG masih berada dilokasi kejadian tersebut kemudian setelah pihak kepolisian pergi kami membubarkan diri dan Saksi bersama I WAYAN PUTRA kembali ke depan banjar angkling kemudian setelah sampai di sana disuruh bubar oleh GURU INDRA kemudian Saksi bersama dengan I WAYAN PUTRA kembali ke warung di sebelah pura setelah itu Saksi bersama dengan I WAYAN PUTRA kembali kerumah. kemudian pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2024 pada saat Saksi sudah selesai sembahyang Saksi dan I WAYAN PUTRA pulang dan bertemu didepan gang menuju pura dengan DEK PO, kemudian DEK PO berkata kepada kami berdua mengatakan “tau gak kamu siapa yang nusuk korban” kemudian DEK PO mengatakan “Saksi dah itu” kemudian DEK PO mengatakan kepada kami berdua bahwa dia akan bertanggung jawab setelah itu DEK PO pergi kerumahnya untuk pulang;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian tersebut adalah vidio viral yang mengatakan “Orang bali babi”;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui video viral tersebut di grup Whatsapp STT (seke truna truni) dan yang mengirimnya Saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. I Gede Eka Rismayana, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pengeroyokan/kekerasan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya bertempat depan Toko UD. Gambuh Bangunan yang ada di Banjar Gitgit, Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Saksi melakukan tugas jaga di Polres Gianyar ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan di Banjar Gigit Desa bakkaban Gianyar, selanjutnya Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi dan berdasarkan informasi pengeroyokan tersebut terjadi karena ada postingan terkait dengan Warga Masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi caption "ORANG BALI YANG BABI" yang mana musik daripada rekaman video tersebut sudah diganti dengan musik Sumba, sehingga warga masyarakat marah dan mencari orang yang diduga memposting tersebut, tetapi ternyata orang yang terlihat dalam video tersebut bukanlah orang yang memposting karena video tersebut dibuat oleh korban tetapi diposting oleh orang lain yaitu saudara dari korban Dedianus Kalaiyo yaitu Mayanto Jaha Bengo;
- Bahwa setelah di lokasi Saksi melihat situasi masih ramai dan melihat korban yang kemudian Saksi tahu bernama Dedianus Kalaiyo sudah terkapar dan bersimbah darah lalu, Saksi amankan korban dan membawanya ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk mendapat perawatan, yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar kemudian Saksi mengetahui dari informasi korban meninggal di Rumah Sakit Sanglah Denpasar;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan dan setelah di periksa di Polres Gianyar Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Terdakwa yang mengaku melakukan penusukan adalah KADEK DARMA KUSUMA alias DEK PO dan yang lain ada melakukan pemukulun dan menendang;
- Bahwa untuk Dewa SUTIRTA Alias DEWA ATENG mengaku sempat melempar korban dengan batu, dan setelah kejadian Saksi ada mengamankan barang bukti berupa batu di lokasi yang diakui oleh DEWA ATENG digunakan melempar korban, dan Saksi mengamankan batu tersebut karena di lokasi kejadian hanya ada batu tersebut;
- Bahwa I KADEK DARMA KUSUMA Alias DEK PO mengaku menusuk korban dan mengaku pisau didapatkan di lokasi kejadian saat tiba menginjak pisau dan diambil langsung digunakan menusuk korban;
- Bahwa KADEK DARMA KUSUMA Alias DEK PO mengaku setelah digunakan menusuk korban pisau tersebut dibuang kearah Timur disemak-semak, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi melakukan pencarian pisau tersebut di lokasi, dan kemudian pisau tersebut ditemukan didekat selokan, diatas rumput, yang kemudian diakui oleh KADEK DHARMA KUSUMA Alias DEK PO bahwa pisau tersebut digunakan menusuk korban;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Saksi juga mengamankan yang memposting vidio tersebut, dan Saksi mencari sampai ke Sumba, karena Mayanto Jaha Bengo yang memposting sudah kabur ke kampungnya di Sumba;
- Bahwa saat Saksi amankan korban sudah lemas sepertinya sudah tidak sadar, karena tidak ada mengeluarkan suara rintihan;
- Bahwa Saksi lihat korban setelah dirumah sakit ada luka tusukan di dada sebelah kiri sebanyak 2 buah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Dewa Gede Sutirka alias Dewa Ateng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 wita Saksi sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakbakan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar sedang main kart ceki bersama dengan LIONG, SUGIK, DEGUNG dan BADUNG;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bermain kartu ceki bersama dengan LIONG SUGIK, DEGUNG dan BADUNG di Pura Puseh Banjar Angkling, Desa Bakbakan tersebut saat itu Saksi mendengar di Jaba Pura ada suara "SUBE BAKAT, SUBE BAKAT", dimana saat itu permainan ceki tersebut langsung bubar;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari kata "SUBE BAKAT, SUBE BAKAT" tersebut karena sebelumnya ada berita Viral ditiktok yang mengatakan Orang Bali Babi, sehingga pelaku yang memviralkan tersebut dicari oleh warga;
- Bahwa saat itu orang yang diduga memviralkan di Tiktok yang mengatakan Orang Bali Babi tersebut Saksi lihat sudah terlentang ditanah dimana saat itu disana sudah ada banyak orang;
- Bahwa pada saat melihat orang yang diduga memviralkan di tiktok tersebut terlentang ditanah, saat itu Saksi langsung mengambil batu dan selanjutnya dengan mempergunakan kedua tangan Saksi langsung melempar orang yang terkapar tersebut dengan batu namun Saksi kurang memperhatikan bagian mana yang kena;
- Bahwa pada saat Saksi memukul orang yang terlentang ditanah tersebut dengan mempergunakan batu, saat itu sudah ada banyak orang yang berkumpul disamping orang itu, namun yang Saksi lihat jelas saat itu adalah LIONG;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat LIONG berdiri disamping korban sambil berkata "we.we.we." yang ucapannya tidak terlalu jelas Saksi dengar dan Saksi tidak ada melihat saat itu LIONG ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa posisi LIONG saat itu berada berdiri di sebelah selatan dari korban yang terkapar;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan ke arah korban dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali dimana posisi Saksi saat itu berada di sebelah timur korban menghadap ke barat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban tergeletak diaspal dengan kepala disebelah utara namun saat itu Saksi tidak melihat ada luka ditubuh korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban tersebut;
- Bahwa selain melempar korban dengan mempergunakan batu, Saksi juga sempat menendang korban dengan mempergunakan kaki kanan Saksi sebanyak satu kali dan juga memukul korban dengan tangan kiri yang mengepal dan itu Saksi lakukan lebih dari sekali pada saat posisi korban tergeletak, dimana setelah menendang dan memukul korban tersebut baru Saksi melempar korban dengan mempergunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang pertama kali menarik korban menuju jalan tempat korban ditemukan tergeletak tersebut, karena pada saat Saksi datang, Saksi sudah melihat korban tergeletak di tempat tersebut dan saat itu sudah ada banyak orang yang berkumpul;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu yang Saksi pakai untuk melempar korban tersebut, Saksi dapatkan disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat orang yang berdiri disekitar korban tersebut ada yang membawa pisau atau senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau tidak saat korban dibawa oleh polisi karena Saksi tidak ada mendekati korban;
- Bahwa pada saat Saksi pergi dari Pura Puseh menuju tempat korban ditemukan tergeletak tersebut dengan mempergunakan sepeda motor Suzuki Shogun R warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa setelah selesai melempar korban dengan mempergunakan batu tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke Pura Puseh, karena Saat itu ditempat kejadian Saksi melihat sudah ada petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban, namun pada hari Kamis Saksi mendengar informasi jika orang yang menjadi korban tersebut meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa selama Saksi keluar dari Pura dan sweping ke bedeng-bedeng sampai menemukan korban DEDIANUS KALAIYO, dan akhirnya korban di keroyok hingga sampai dibawa polisi ke rumah sakit, Saksi sama sekali tidak ada melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO karena saat itu situasi sangat ramai dan agak remang-remang;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama karena dia berada dalam satu banjar dengan Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluyarga dengan dia;
- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat video tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan masyarakat langsung mencari korban atau orang dalam video tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Komang Dauh Wardika alias Dadap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi turut serta melakukan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya depan toko UD. Gambuh

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang ada di Banjar Gitgit Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang laki-laki yang berasal dari Sumba NTT;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wita Saksi sedang berada di pura puseh kemudian Saksi mendengar bahwa ada video atau rekaman penistaan agama yang dibuat oleh orang yang berasal dari Sumba kemudian Saksi berangkat untuk mencari orang tersebut dan datang ke bedeng nyng sari bersama | KADEK YOGA WIRA KUSUMA, KADEK AGUS PARWATA Als. BADUT, DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA, DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG dan kepala desa, kemudian kami disana melakukan swiping atau pencarian orang tersebut kemudian tidak ditemukan dan kami langsung bergerak ke bedeng UD Gambuh Br. Gitgit sesampainya disana Saksi bersama dengan I KADEK YOGA WIRA KUSUMA dan KADEK AGUS PARWATA Als. BADUT masuk kedalam bedeng tersebut kemudian I KADEK YOGA WIRA KUSUMA memperlihatkan foto dan mencocokkan muka dari korban setelah ketemu Saksi bertanya kepada korban "bener apa gak kamu yang bikin video ini" sambil memperlihatkan video tersebut. Setelah itu I KADEK YOGA WIRA KUSUMA mengatakan " ini dah orangnya" kemudian KADEK AGUS PARWATA Als. BADUT langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal ke arah wajah korban kemudian Saksi menarik rambut korban sambil memukul wajah korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi membawanya ke keluar dan setelah korban sampai diluar korban ditarik oleh DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG dan OCHO kemudian DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG dan OCHO melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali dan membabi buta kemudian korban di kroyok oleh beberapa orang kemudian Saksi datang untuk memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi korban dengan tangan mengepal dan Saksi melihat di dalam kerumunan tersebut DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA setelah itu Saksi melinat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG mengangkat batu untuk diarahkan ke korban. Kemudian datang petugas polisi untuk mengamankan korban;

- Bahwa cara Saksi melakukan pengeroyokan adalah dengan cara Saksi menarik rambut korban, memukul wajah korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk | KADEK YOGA WIRA KUSUMA menarik rambut korban dan menendang korban sebanyak 1

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kemudian untuk KADEK AGUS PARWATA Als. BADUT memukul korban berulang kali dan menendang korban, untuk DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG melakukan dengan cara menarik rambut korban dan memukul korban berulang kali kemudian Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG memegang batu dan mengarahkan nya ke korban, kemudian untuk OCHO menarik rambut korban, melakukan pemukulan berulang kali;

- Bahwa ciri-ciri dan pakaian yang digunakan saat melakukan pengeroyokan adalah hampir semua menggunakan pakaian adat, dan Saksi sendiri menggunakan pakaian adat, karena saat itu sedang ada upacara adat di pura Puseh yang ada di banjar Angkling, Desa Bakkakan;

- Bahwa saat itu Saksi ikut menari rambut korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke wajah korban;

- Bahwa posisi Saksi saat itu awalnya ikut masuk kedalam gudang kemudian setelah sampai diluar gudang Saksi berada di depan pintu gerbang gudang dan sangat dekat dengan korban maupun pelaku lainnya yang Saksi tahu diantaranya Bernama I KADEK YOGA WIRA KUSUMA dan KADEK AGUS PARWATA Als. BADUT, DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA, DEWA SUTIRTA Als. DEWA ATENG dan OCHO;

- Bahwa saat itu siruasi dalam keadaan cerah dimana saat itu situasi dalam keadaan sedikit terang karena dibantu oleh penerangan lampu jalan yang agak jauh lokasinya sekitar 50 (lima puluh) meter disebelah utara namun saat itu banyak pengendara motor datang dari sebelah utara dan selatan sedangkan banyak orang ditengah jalan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak melakukan perlawanan dan setelah di kroyok korban terlentang dan lemas tidak berdaya;

- Bahwa akibat dari Saksi memukul korban tidak tahu kondisi terhadap korban, dan pada saat terjadi kerumunan warga Saksi tidak melihat korban mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi sama sekali tidak melihat salah satu pelaku atau orang lain yang membawa senjata tajam dan kemudian menusukan senjata tajamnya kepada korban namun Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG mengangkat batu dan mengarahkan kepada korban;

- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan msyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

- Bahwa Saksi hanya bisa mengenali KADEK AGUS PARWATA Als BADUT dan I KADEK YOGA WIRA KUSUMA Als YOGA yang ada di dalam Gudang tempat tinggal korban korban dan saat terjadi pengeroyokan lampu juga mati karena cuk lampu tersebut terlepas sehingga situasi didalam Gudang menjadi gelap sehingga kemudian korban di bawa keluar dan Saksi tidak melihat atau memperhatikan apakah saat didalam Gudang korban ada yang memangku atau tidak;

- Bahwa Saksi hanya melihat DEWA GEDE SUTIRTA Als DEWA ATENG mengangkat batu, dan Saksi tidak tahu kemana batu tersebut dilempar karena setelah Saksi melihat dia mengangkat batu kemudian Saksi melihat ketempat lain sehingga Saksi tidak melihat kemana batu tersebut dilemparkan atau dibuang;

- Bahwa selama Saksi keluar dari Pura dan sweping ke bedeng-bedeng sampai menemukan korban DEDIANUS KALAIYO, dan akhirnya korban di keroyok hingga sampai dibawa polisi ke rumah sakit, Saksi sama sekali tidak ada melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO karena saat itu situasi sangat ramai dan agak remang-remang;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia dan sekarang berada di rumah sakit sanglah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat korban dibawa oleh polisi kerumah sakit apakah masih hidup atau tidak karena saat itu Saksi tidak ada mendekati korban dan melihat kondisi korban dan Saksi hanya melihat dari jarak jauh;

- Bahwa Saksi sangat kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama karena Saksi juga ada hubungan sepupu dengan dia dan masih satu dadia dengan dia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada menendang korban, Terdakwa hanya menusuk korban dengan pisau saja;

10. Pande Putu Suarbawa alias Putu Liong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi turut serta melakukan pengeroyokan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko UD. Gambuh Bangunan yang beralamat di Banjar Gitgit Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi awalnya berada di Pura Puseh Br. Angkling selesai sembahyang dan bermain kartu ceki bersama KETUT MAHARDIKA, DEWA GEDE DEGUNG, DEWA NYOMAN SUTIRTA Alias DEWA ATENG dan WAYAN SUDANA, kemudian ada salah satu seorang mengatakan bahwa ada orang sumba yang bekerja memperbaiki gorong-gorong di Desa Bakkaban telah membuat konten di tiktok yang berisi tulisan "ORANG BALI BABI", setelah itu ada salah satu orang yang tidak Saksi ketahui mengatakan bahwa orang sumba tersebut berada di Br. Gitgit kemudian beramai-ramai dengan spontan keluar dan mengambil sepeda motor selanjutnya Saksi berbongcengan dengan DEWA DEGUNG dan beramai-ramai melakukan sweeping ke Pura Puseh Br. Ngenjung Sari Bakkaban ternyata tidak menemukan orang sumba tersebut, selanjutnya Saksi Bersama dengan DEWA DEGUNG menuju ke rumah Kepala Desa Bakkaban yang Bernama GURU INDRA, kemudian Dimana-dimana saja terdapat bedeng buruh proyek gorong-gorong yang berada di Desa Bakkaban, kemudian Saksi Bersama GURU INDRA melakukan sweeping ke sebuah bedeng yang beralamat di Br. Ngenjung Sari tepatnya di sebelah rumah makan padi kuning, kemudian di bedeng tersebut terdapat 3 (tiga) orang selanjutnya Saksi menanyakan perihal postingan tiktok tersebut dan ternyata 3 (tiga) orang di bedeng tersebut tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi Bersama dengan GURU INDRA balik ke arah Selatan tepatnya di bedeng 2 Br. Gitgit, dan di bedeng tersebut terdapat 7 (tujuh) orang buruh dan Saksi menanyakan terkait konten tiktok yang mengandung sara tersebut dan ternyata orang-orang tersebut tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi menyuruh Kepala Desa agar menelepon mandor di proyek Gudang 2 tersebut, kemudian salah buruh di bedeng 2 tersebut menelepon mandornya yang berasal dari Singaraja dan mengatakan kepada GURU INDRA bahwa buruhnya tidak ada membuat konten tiktok tersebut, selanjutnya Saksi Bersama DEWA GEDE MAHARDIKA mencari mandornya yang lagi satu yang Saksi ketahui Bernama PAK NGURAH di Seberang jalan, kemudian Saksi menanyakan kepada PAK NGURAH tersebut terkait ada seorang laki-laki sumba yang membuat konten tiktok yang mengandung sara tersebut dan PAK NGURAH tersebut juga tidak mengetahuinya, setelah itu datang beberapa orang dari arah utara mengatakan kepada kami bahwa orang sumba yang membuat

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut yang kit acari berada di bedeng UD. Gambuh, selanjutnya Saksi Bersama DEWA GEDE MARHADI meluncur ke UD. Gambuh, sesampainya di jalan depan Gudang UD. Gambuh Saksi sudah melihat keadaan sudah ramai, kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang mengatakan itu orangnya, selanjutnya Saksi menanyakan "kamu ya orangnya?" dan DEWA GEDE MARHADI beserta Saksi memukul orang tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian mengarah ke kepala, akan tetapi orang tersebut sepenglihatan Saksi menangkis pukulan Saksi dengan tangan kanan, sehingga pukulan Saksi tersebut mengenai tangan daripada orang tersebut, dan orang tersebut tersungkur disamping motor, kemudian ada lagi seorang yang berteriak bahwa "bukan itu orangnya yang dicari", selanjutnya Saksi menghampiri orang yang sedang terkapar di pinggir jalan dekat Sungai, kemudian Saksi mengambil fotonya, kemudian DEWA GEDE MAHARDIKA sempat memukul orang yang sudah dalam keadaan terkapar tersebut, dan Saksipun sempat menendang wajah korban dengan menggunakan kaki kanan serta Saksi berkata " bangsat kamu, kamu yang membikin kegaduhan dan melecehkan agama Saksi", kemudian ada seorang menghampiri Saksi dan memberikan Saksi HP dari pada orang yang terkapar tersebut dan Saksipun mengambilnya, kemudian Saksi balik kanan dan menuju anggota kepolisian yang datang dari arah selatan dan Saksipun langsung memberikan handphone yang sebelumnya diberikan oleh seseorang kepada pihak kepolisian serta mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa korban yang terkapar di rumput di pinggir jalan tersebut merupakan korban daripada pengeroyokan tersebut, sehingga pihak kepolisian mengevakuasi korban tersebut dan, kemudian Saksi menuju ke Pura Puseh Br. Angkling Desa Bakbakan;

- Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak kenal dan tahu namanya, Saksi hanya tahu bahwa korban adalah seorang laki-laki dari Sumba yang diduga telah melakukan pelecehan Agama di sosial media Tik tok. Dan Saksi kurang begitu mengetahui siap-siapa saja yang melakukan pengroyokan terhadap korban yang tergeletak tersebut dikarenakan pada saat Saksi sampai di tempat kejadian Saksi sudah melihat bahwa korban daripada pengroyokan tersebut sudah terkapar di pinggir jalan, sedangkan korban daripada yang Saksi aniaya dengan cara memukul korban tersebut Saksi juga kurang mengetahui dan mengenalinya;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan peran Saksi dalam hal melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang berada di Tempat Kejadian Perkara pada saat kejadian pengroyokan tersebut terjd dengan cara menghampiri seseorang tersebut dan mengatakan "kamu orangnya" kemudian seseorang tersebut mengatakan Saksi tidak tahu apa-apa, bukan Saksi orangnya" kemudian setelah itu DEWA GEDE MARHADI Als. DEWA KALU memukul korban dengan cara melayangkan pukulan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal yang mengenai bagian daerah kepalanya kemudian setelah itu secara spontan Saksi juga ikut melayangkan pukulan terhadap seseorang tersebut dari arah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah ke bagian kepala akan tetapi seseorang tersebut menangkis pukulan Saksi tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga pukulan daripada Saksi tersebut mengenai tangkisan tangan daripada seseorang tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara dan peran Saksi dalam hal melakukan pengroyokan terhadap korban yang sudah terkapar yang Saksi lihat pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara tersebut dengan cara menghampiri korban yang sudah tergeletak tersebut kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Saksi kea rah wajah daripada korban tersebut sambil mengatakan "bangsat kamu, kamu yang membikin kegaduhan dan melecehkan agama Saya";

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang berada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian pengroyokan tersebut terjadi serta pada saat Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban yang sudah terkapar di tempat kejadian tersebut Saksi pada saat itu menggunakan pakian adat Pecalang dengan baju berwarna hitam, sedangkan DEWA GEDE MARHADI Als. DEWA KALU menggunakan pakaian adat putih;

- Bahwa posisi Saksi saat itu sangat dekat dengan seseorang yang Saksi aniaya tersebut maupun dengan korban yang terkapar;

- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan cerah dimana saat itu situasi dalam keadaan mini mpencahayaan dan situasi ramai banyak orang kurang lebih sekitar 100 (seratus) an;

- Bahwa akibat dari seseorang yang Saksi aniaya bersama dengan DEWA GEDE MARHADI Als. DEWA KALU setelah Saksi aniaya tersebut Saksi kurang mengetahui yang Saksi lihat pada saat itu korban terduduk lemas di

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sepeda motor yang parkir disana sedangkan akibat daripada korban daripada pengroyokan tersebut yang Saksi lihat pada saat itu korban sudah terbaring lemas dipinggir jalan dan terdapat darah di baju daripada korban tersebut di bagian dada bawah sebelah kanan;

- Bahwa sama sekali Saksi tidak ada melihat warga Masyarakat yang berada di kerumunan di Lokasi tempat kejadian pengroyokan tersebut terjadi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sama sekali tidak ada melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO namun setelah kejadian setelah kami kumpul di balai banjar angkling disana baru Saksi melihat dia juga ada disana;

- Bahwa setelah kejadian saat korban DEDIANUS KALAIYO diangkat oleh polisi untuk dinaikan kedalam mobil untyuki dibawa kerumah sakit saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena saat itu Saksi ikut mengangkatnya dan saat Saksi megangkatnya Saksi melihat korban masih bernafas agak tersengal sengal;

- Bahwa saat Saksi membantu mengangkat korban naik ke mobil polisi saat itu Saksi melihat korban masih dalam keadaan sadar dan bernafas karena saat itu Saksi mendengar korban dalam keadaan merintih dimana saat itu Saksi tidak tahu atau tidak memperhatikan apakah saat itu korban ada luka atau tidak namun yang Saksi lihat korban ada berdarah di bagian didadanya sebelah kanan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sama sekali tidak ikut kedalam Gudang tempat tiudr korban dan Saksi tiba ditempat kejadian dan kemudian sempat melakukan penganiayaan terhadap korban DEDIANUS KALAIYO setelah korban berada di jalan raya dan sudah dibawa keluar dari Gudang;

- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan masyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

- Bahwa kejadian peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Okgtonber 2023 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di jalan raya depan Gudang UD gambuh, di Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. I Kadek Yoga Wira Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya bertempat depan toko UD. Gambuh Bangunan yang ada di Banjar Gitgi, Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di Lokasi sendiri yang datang dengan menggunakan sepeda motor, bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi ada menendang korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai antara bagian paha dan pantat korban yang pada saat itu korban sedang jongkok sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi menjambak rambut korban sambil mencocokkan wajah korban dengan wajah yang ada di video yang viral terkait video yang berisi caption 'Orang bali yang babi' tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak kenal dan tahu Namanya, Saksi hanya tahu bahwa korban adalah seorang yang bekerja di sebuah proyek setelah menonton video yang viral berisikan caption "Orang bali yang babi" yang diduga telah melakukan pelecehan Agama di sosial media Tik tok. Dan pada saat terjadinya pengeroyokan Saksi mengetahui bahwa yang disana adalah yang Saksi tahu Namanya adalah Dadap menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah korban sebanyak sekitar lebih dari 2 kali, lalu Badut memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah korban sebanyak lebih dari 5 kali, yang kemudian Saksi sendiri dan Badut serta Dadap menarik korban dari dalam bedeng kearah jalan sambil dipegang atau dipiting oleh Koming, kemudian saat korban berada di Jalan Saksi melihat yang ada disana adalah seorang yang bernama Ateng, Dek PO, Tut Oco dimana Saksi melihat banyak orang yang berdatangan dari arah utara dan Selatan yang kebanyakan berpakaian adat dan karena terlalu banyak orang Saksi lupa nama namanya lagi;
- Bahwa ciri-ciri dan pakaian yang digunakan saat melakukan pengeroyokan adalah hampir semua menggunakan pakaian adat bali warna putih, dan Saksi sendiri menggunakan pakaian adat, karena saat itu sedang ada upacara adat di pura Puseh yang ada di banjar Angkling, Desa Bakkaban;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menendang korban yang berada di dalam gudang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai antara bagian paha dan pantat korban, kemudian Saksi menjambak rambut korban Saksi tarik ke atas untuk melihat wajah korban sambil mencocokkan wajah korban dengan wajah yang ada di dalam video yang sempat viral yang berisi caption “orang bali yang babi” tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sangat dekat dengan korban maupun pelaku lainnya antara lain Dadap, Badut pada saat Saksi berada di dalam gudang. Saat itu jarak Saksi dekat karena Saksi sempat ikut menendang kemudian pada saat berada di luar gudang tepatnya di pinggir jalan posisi Saksi berjarak kurang lebih 2 meter dari korban, sedangkan untuk Tut Oco, Dewa Ateng dan Dek Po berada sangat dekat dengan korban karena Saksi melihat Dewa Ateng dan Tut Oco ikut melakukan pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan cerah tidak hujan dimana saat itu situasi dalam keadaan sedikit terang karena dibantu oleh penerangan lampu jalan yang agak jauh lokasinya sekitar 50 (lima puluh) meter disebelah utara namun saat itu banyak pengendara motor datang dari sebelah utara dan selatan sedangkan banyak orang ditengah jalan, jadi arah sorotan lampu motor membuat pandangan Saksi jadi silau;
- Bahwa pada saat kejadian awal pada saat Saksi mencari korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban ke dalam gudang, korban tidak ada melakukan perlawanan sama sekali dan hanya bisa jongkok dan melindungi kepalanya dengan menggunakan tangannya pada saat Saksi tendang dan jambak rambutnya, lalu sampai diluar pun Saksi melihat pada waktu di keroyok korban tidak ada melakukan perlawanan sama sekali dan hanya jongkok sampai akhirnya korban terkapar di pinggir jalan;
- Bahwa skibat dari Saksi menendang korban dan menjambak korban kondisi korban tidak ada berdarah sampai saat Saksi, Dadap, Badut membawa korban keluar gudang, dan sesampainya diluar dan dikeroyok oleh beberapa orang diluar korban masih Saksi liat tidak berdarah karena situasi saat ramai dan banyak orang yang mengerumuni korban;
- Bahwa yang Saksi melihat Dadap, Badut, Tut Oco, Dewa Ateng yang turut menendang korban;
- Bahwa pada saat Saksi ikut melakukan pengeroyokan di dalam gudang hingga Saksi membawa korban ke luar gudang sampai korban dikeroyok oleh banyak orang Saksi sama sekali tidak melihat seseorang yang

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam dan menusuk korban karena memang situasinya pada saat diluar gudang Saksi sudah berada sekitar 2 meter dari kerumunan terjadinya pengeroyokan tersebut sehingga pandangan Saksi terhalang oleh kerumunan;

- Bahwa saat kejadian pada saat Saksi tarik korban dari dalam Gudang Saksi melihat I NENGHAH TRESNA Als. WAYAN keluar dari dalam Gudang mengikuti korban pada saat Saksi bawa keluar, setelah sampai diluar korban dipegang atau dipiting oleh Koming di bagian leher dan I NENGHAH TRESNA Als WAYAN berada di gerbang gudang namun pada saat itu Saksi masuk kembali kedalam gudang untuk mengambil kunci motor yang Saksi kira terjath di dalam gudang saat Saksi mencari dan menendang korban di dalam gudang, kemudian setelah Saksi datang dari dalam gudang Saksi sudah melihat I NENGHAH TRESNA Als WAYAN sudah di lindungi oleh PAK PUTU GAMBUH selaku pemilik gudang sehingga Saksi tidak melihat pada saat itu I NENGHAH TRESNA Als WAYAN dikeroyok oleh siapa;

- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan msyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

- Bahwa saat itu banyak orang yang ada didalam Gudang namun Saksi tidak melihat apakah mereka ikut memukul atau tidak karena saat itu lampu sempat mati karena colokannya terlepas gingga situasinya menjadi gelap dan Saksi sudah siapa saja yang ada disana;

- Bahwa Saksi ada melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO di tempat kejadian dimana saat itu Saksi melihat dia mendekati korban dan kemudian pergi meninggalkan korban, namun Saksi tidak melihat apakah dia melakukan pemukulan atau tidak karena pandangan Saksi di halangi oleh orang - orang yang mengerumuni korban;

- Bahwa pada saat korban diangkat polisi dan dimasukan ke dalam mobil Polisi saat itu Saksi melihat korban masih hidup karena Saksi melihat dia masih bernafas dari Gerakan badannya dan nafasnya kedengaran ngos-ngosan;

- Bahwa saat Saksi mundur dari kerumunan, Saksi tidak melihat lagi dan tidak ingat siapa saja yang mash disana dan melakukan pengeroyokan dan saat itu Saksi sudah tidak melihat posisi korban karena sudah ditutupi kerumunan;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat keesokan harinya bahwa korban tersebut mengalami luka tusukan dan berada di rumah sakit sanglah namun Saksi belum mengetahui ternyata korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama karena Saksi berada dalam satu banjar dan teman bermain namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Dewa Gede Putra Mahardika alias Dewa Komang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya yang ada di Banjar Gitgi, Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat kejadian pengroyokan tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Bedeng Selatan yang mana Bedeng tersebut bukan merupakan tempat kejadian perkara, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan GURU INDRA, PAK PUTU LIONG menanyakan ke orang-orang yang berada di dalam Bedeng tersebut terkait dengan adanya video viral, setelah Saksi bersama dengan yang Saksi sebutkan tersebut tidak menemukan seseorang yang diduga ada di dalam video selanjutnya Saksi ke utara ke Bedeng tempat kejadian perkara, pada saat Saksi sampai di Bedeng Tempat Kejadian Perkara di Br. Gitgit, Ds. Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar pada saat itu Saksi berada di belakang kerumunan melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan kemudian Saksi mencocokkan wajah daripada korban yang tergeletak tersebut melalui Handphone Saksi dan memang benar orang yang berada di video yang viral tersebut memang cocok dengan korban yang tergeletak kemudian Saksi melakukan pemukulan terhadap korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian dagu dari pada korban dengan menggunakan tangan kanan kanan yang mengepal yang mana pada saat Saksi berada di tempat kejadian tersebut Saksi bersama dengan YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK PUTU LIONG, PAK TUT OCO yang mana orang-orang yang Saksi sebutkan tersebut berasal dari Br. Angkling, Ds. Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perkiraan jarak dari Bedeng yang berada selatan di Br. Gitait. Ds. Bakbakan. Kec./Kab. Gianyar dengan Bedenc

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kejadian Pengroyokan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 500 Meter yang mana dari Bedeng Selatan dengan Bedeng tempat kejadian perkara tersebut terjadi tidak bisa dijangkau oleh penglihatan dikarenakan posisi jalan dari Bedeng Selatan ke Bedeng tempat kejadian tersebut terjadi merupakan jalan tikungan;

- Bahwa Saksi kenal dengan YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK PUTU LIONG, PAK TUT OCO karena adalah merupakan warga 1 Desa dan Saksi kenal sejak Saksi masih anak anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban pengeroyokan tersebut, namun yang Saksi ketahui korban adalah seorang laki-laki, namun Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap korban karena korban dicurigai warga adalah orang yang ada di virainya video mengenai pelecehan terhadap orang Bali sedangkan yang menjadi pelaku dalam pengroyokan tersebut yang Saksi dengar diantaranya YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK TUT OCO;

- Bahwa terkait dengan peran dan cara daripada YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK PUTU LIONG, PAK TUT OCO tersebut melakukan pengroyokan terhadap korban Saksi kurang mengetahuinya, dikarenakan pada saat Saksi sudah sampai di tempat kejadian Saksi melihat bahwa korban daripada pengroyokan tersebut sudah tergeletak di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Saksi YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK PUTU LIONG, PAK TUT OCO melakukan pengroyokan terhadap korban menggunakan pakaian Adat Bali;

- Bahwa Saksi pada saat itu berada di belakang kerumunan kemudian Saksi mengarah ke arah korban dan mengambil Handphone milik Saksi kemudian mencocokkan wajah korban pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban sedangkan posisi YOGA, DEWA ATENG, DADAB, DEK PO, BADUT, PAK PUTU LIONG, PAK TUT OCO juga berada di dekat korban yang tergabung di dalam kerumunan Masyarakat pada saat Pengroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat korban dalam kondisi lemas terbaring di pinggir jalan dan Saksi juga melihat bercak darah segar pada baju bagian perut korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau begitu memperhatikan ada yang membawa senjata tajam dan kemudian menusuk korban dengan senjata tajam tersebut ataupun setelah Saksi melihat korban tersebut tergeletak

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membawa senjata tajam dari salah satu pelaku ataupun Masyarakat yang lainnya yang berada di dalam kerumunan tersebut;

- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui ataupun melihat ada 2 orang lainnya yang keluar dari dalam Gudang yang salah satunya Bernama I NENGGAH TRESNA atau yang sering dipanggil WAYAN tersebut, dikarenakan pada saat Saksi sudah berada di Tempat Kejadian Saksi sudah melihat korban tersebut sudah terkapar di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang melakukan pemukulan dan menendang korban, namun dalam kondisi penerangan lampu yang terbatas atau agak gelap dan pandangan Saksi juga terbatas sehingga tidak mengetahui apakah DADAP, YOGA, BADUT, DEWA ATENG dan DEK PO dan beberapa warga lain melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu Saksi datang paling belakang;

- Bahwa seingat Saksi pak KADES atau GURU INDRA datang belakangan dari pada Saksi;

- Bahwa pada saat korban DEDIANUS KALAIYO diangkat dan dibawa ke mobil polisi dan dibawa kerumah sakit saat itu Saksi melihat korban masih hidup karena saat itu Saksi mendengar korban merintih kesakitan dan saat itu Saksi tidak melihat apakah korban ada luka atau tidak namun yang Saksi lihat ada noda darah di baju korban di bagian sebelah perut bagian kanan;

- Bahwa dari awal Saksi sampai ditempat kejadian sampai korban dibawa polisi kerumah sakit sama sama sekali tidak ada melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO;

- Bahwa Saksi kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama karena berada dalam satu banjar namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dia;

- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan msyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Dewa Gede Indra Gautama alias Dewa Bronet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya yang ada di Banjar Gitgi, Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu namanya namun yang Saksi tahu korban tersebut adalah orang yang berasal dari sumba sedangkan yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah Saksi dan banyak orang lainnya yang Saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah dengan cara ketika Saksi datang di tempat kejadian Saksi sudah melihat korban dikerumuni banyak orang dan kemudian Saksi langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai badan korban antara pinggul samping kanan korban dan perut korban bagian bawah namun saat itu Saksi lihat korban masih berdiri dan tidak jatuh dan masih banyak orang yang memegang;
- Bahwa ketika Saksi sampai ditempat kejadian tersebut Saksi sudah melihat banyak orang dan yang Saksi tahu berada disana DEWA ATENG, RIO DEVA, PUTRA, YOGA, PUTU LIONG, DEWA GEDE PUTRA MARDIKA, DADAP, BADUT, DEWA KOMANG, PAK KADES;
- Bahwa saat itu Saksi melihat DEWA SUTIRTA Als DEWA ATENG memukul korban orang sumba dengan kedua tanganya sebanyak kurang lebih dua atau tiga kali yang mengarah ke korban, kemudian Saksi melihat PUTU LIONG memukul korban lain yang Saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai sekitar kepala sebanyak satu kali, kemudian Saksi melihat DEWA GEDE PUTRA MAHARDIKA memukul korban orang sumba dengan tangan kanan dan mengenai dagu korban sebanyak satu kali sedangkan yang lainnya Saksi sama sekali tidak melihat apakah mereka dapat memukul atau tidak;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu korban sudah dalam keadaan terkapar dan tidak berdaya serta berdarah di bagian mulutnya dan hidung dan kemudian keesokan harinya baru Saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia karena adanya luka tusuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selain Saksi melihat korban lemas dan tidak berdaya serta mulutnya berdarah Saksi juga melihat di baju tepatnya

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dada korban ada darah namun Saksi lupa pada bagian dada kiri apa kanan darah tersebut dan tidak melihat luka tusukan;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat banyak orang sudah ada disana sekitar 60 (enam puluh) orang dan yang Saksi tahu orang-orang disana kebanyakan berasal dari banjar angkling, Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, dan yang Saksi lihat saat itu kebanyakan menggunakan pakaian adat bali warna putih dan ada beberapa menggunakan pakaian biasa dan disana juga Saksi melihat ada orang yang bukan berasal dari banjar angkling karena Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun menurut informasi yang Saksi dengar bahwa bisa terjadi pengeroyokan dan penganiayaan karena awalnya ada berita atau kiriman video yang viral disosial media yaitu di media instagram, tiktok dan di group whatsapp;

- Bahwa Saksi ikut juga dalam group whatsapp yang ada kiriman video viral tersebut yaitu group whatsapp STT dimana jumlah anggotanya berjumlah seratusan lebih dan group whatsapp ciung ped yang jumlah anggotanya sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang saja;

- Bahwa yang mengirimkan video viral di group STT Saksi tidak tahu karena Saksi tidak begitu memperhatikan siapa yang mengirim karena anggotanya banyak sedangkan di group whatsapp ciung ped dikirim oleh DEWA GEDE PUTRA MARDIKA dan Saksi juga sempat mengirim berupa foto yang Saksi ambil dari group whatsapp STT;

- Bahwa setelah adanya kiriman video tersebut di group whatsapp STT Saksi tidak begitu memperhatikan komentar anggota group dan Saksi juga tidak ada komentar di group tersebut sedangkan di group ciung ped tidak ada yang berkomentar;

- Bahwa selain adanya korban orang sumba yang menjadi korban pengeroyokan sampai meninggal dunia Saksi tidak tahu ada korban lain juga yang di pukul oleh PUTU LIONG;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. I Ketut Suryadi alias Tut Oco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya yang ada di Banjar Gitgi, Desa Bakkaban, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu namanya namun yang Saksi tahu korban tersebut adalah orang yang berasal dari Sumba sedangkan yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah Saksi dan banyak orang lainnya yang Saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah dengan cara ketika Saksi datang di tempat kejadian dan pada saat korban yang meninggal dunia tersebut di bawa keluar dari dalam bedeng yang mana pada saat itu Saksi tidak melihat atau tidak begitu memperhatikan wajah daripada orang yang membawa korban yang meninggal langsung tersebut dari dalam bedeng kemudian selanjutnya Saksi melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai bagian wajah daripada korban yang meninggal dunia, kemudian PAK TU LIONG Saksi lihat pada saat itu ke arah korban yang lain yang mana PAK TU LIONG Saksi lihat dapat melakukan pemukulan terhadap korban yang lain yang menggunakan baju merah yang mana pada saat itu Saksi kurang memperhatikan PAK TU LIONG memukul sebanyak berapa kali, kemudian DEWA ATENG Saksi lihat pada saat itu menunjuk ke arah korban yang baju merah dengan mengatakan "itu temennya" kemudian DEWA ATENG Saksi lihat pada saat itu berdiri di Sungai akan tetapi Saksi tidak melihat apakah DEWA ATENG dapat memukul korban yang meninggal dunia tersebut, kemudian selanjutnya, sementara yang lainnya Saksi kurang begitu memperhatikan;
- Bahwa ketika Saksi sampai ditempat kejadian tersebut Saksi sudah melihat banyak orang dan yang Saksi tahu berada disana DEWA ATENG, PAK TU LIONG dan masih banyak ada orang lain disana namun Saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa Saksi kurang begitu memperhatikan apa akibat yang dialami oleh korban yang meninggal dunia tersebut ataupun korban yang memakai baju merah, dikarenakan Saksi kurang begitu memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan begitu memperhatikan apa akibat yang ditimbulkan oleh korban setelah kejadian pengeroyokan tersebut

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu situasi ramai dan Saksi tidak memperhatikannya, selain itu juga Saksi tidak mengetahui bahwa korban yang meninggal dunia tersebut terdapat luka tusukan Saksi mengetahui meninggal dunia akibat adanya luka tusukan;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat banyak orang sudah ada disana sekitar 50 (lima puluh) orang dan yang Saksi tahu orang-orang disana kebanyakan berasal dari Banjar angkling, Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar dan ada beberapa Banjar yang lainnya bukan hanya dari Banjar Angkling saja dan yang Saksi lihat saat itu kebanyakan menggunakan pakaian adat bali warna putih dan ada beberapa menggunakan pakaian biasa dan disana juga Saksi melihat ada orang yang bukan berasal dari banjar angkling karena Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat korban dibawa oleh polisi kerumah sakit apakah masih hidup atau tidak karena saat itu Saksi tidak ada mendekati korban dan melihat kondisi korban dan Saksi hanya melihat dari jarak jauh dan Saksi baru tahu ada korban yang meninggal dunia keesokan harinya dari informasi di jalan;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun menurut informasi yang Saksi dengar bahwa terjadi pengeroyokan dan penganiayaan karena awalnya ada berita atau kiriman video yang viral di sosial media mengenai rekaman yang berisi Warga Banjar Angkling sedang melakukan upacara melasti ke pura puseh yang berisi caption "ORANG BALI YANG BABI" dan musiknya diganti;

- Bahwa Saksi hanya ikut group banjar dengan nama "Krama Banjar Angkling" namun di dalam Group Whatsaap tersebut tidak ada kiriman video terkait video viral tersebut Saksi mengetahui terkait dengan adanya video viral tersebut dari muda-muda yang nongrong di depan balai banjar Gang Pura Puseh;

- Bahwa terkait dengan reaksi daripada Masyarakat Banjar Angkling setelah adanya video viral tersebut merasa geram dan marah dikarenakan Warga Masyarakat Banjar Angkling yang berada dalam video viral tersebut dan diisi caption "ORANG BALI YANG BABI" serta music daripada video tersebut diganti sehingga dalam video tersebut terdapat penistaan agama;

- Bahwa selain adanya korban orang sumba yang menjadi korban pengeroyokan tersebut ada korban lain yang ada pada saat kejadian

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengroyokan tersebut yang mana korban tersebut yang Saksi lihat menggunakan baju berwarna merah;

- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi tidak mempratikan siapa saja yang ada disana, namun Saksi sempat Saksi lihat PANDE PUTU SUARBAWA Als PUTU LIONG, sempat memukul korban lain yang sekarang Saksi tahu Namanya NENGAH TRESNA, kemudian saat itu Saksi juga melihat DEWA GEDE SUTIRTA Als DEWA ATENG ditempat kejadian dimana saat itu Saksi melihat dia menunjuk korban lain yang sekarang Saksi tahu Namanya adalah NENGAH TRESNA;

- Bahwa pada saat kejadian sampai Saksi pulang Saksi sama sekali tidak melihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEK PO ada ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama namun tidak begitu akrab dengan dia dan Saksi kenal karena berada dalam satu banjar namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dia;

- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan msyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

15. Kadek Agus Parwata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya yang ada di Banjar Gitgi, Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak kenal dan tahu Namanya, Saksi hanya tahu bahwa korban adalah seorang laki-laki dari Sumba yang diduga telah melakukan pelecehan Agama di sosial media Tik tok. Dan pada saat terjadinya pengeroyokan Saksi mengetahui bahwa yang disana adalah yang Saksi tahu namanya adalah Saksi, Yoga dan Dapdap yang menarik korban dari dalam bedeng kearah jalan, kemudian saat korban berada di Jalan Saksi melihat banyak orang yang berdatangan dari arah utara dan Selatan yang kebanyakan berpakaian adat dan karena terlalu banyak orang Saksi tidak nama Namanya lagi;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pengeroyokan adalah dengan cara Saksi memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pipi, telinga bagian belakang dan dada korban serta Saksi sempat menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, untuk Yoga dan Dadap Saksi melihat melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa ciri-ciri dan pakaian yang digunakan saat melakukan pengeroyokan adalah hampir semua menggunakan pakaian adat, dan Saksi sendiri menggunakan pakaian adat, karena saat itu sedang ada upacara agama di pura Puseh yang ada di banjar Angkling, Desa Bakkakan;
- Bahwa saat itu Saksi masuk ke bedeng korban lalu Saksi menarik tangan korban dan membawa korban ke luar bedeng sampai ke jalanan sembari memukul dan menendangnya;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sangat dekat dengan korban maupun pelaku lainnya yang Saksi tahu diantaranya bernama Yoga dan Dadap. Saat itu jarak Saksi dekat karena Saksi sempat ikut menendang dan memukul korban, dan saat itu disana sangat banyak orang sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan cerah dimana saat itu situasi dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada saat kejadian awal Saksi disana Saksi sedang menarik tangan korban memukul dan menendang korban, korban masih bisa berjalan, dan saat korban sudah berada di jalanan, korban kemudian ditendang dan dipukul oleh banyak orang sehingga terjatuh di aspal, saat korban sudah diaspal korban masih bisa bergerak dan melindungi muka dengan kedua tangannya, dan setelah itu Saksi tidak bisa melihat korban lagi karena sudah dikerumuni oleh banyak orang;
- Bahwa akibat dari Saksi menarik tangan, menendang dan memukul Saksi tidak tahu terhadap korban, dan pada saat terjadi kerumunan warga Saksi tidak melihat korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi sama sekali tidak melihat salah satu pelaku atau orang lain yang membawa senjata tajam dan kemudian menusukan senjata tajamnya kepada korban;
- Bahwa saat Saksi menarik korban di dalam bedeng Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan pada saat itu mengatakan "TIANG ULING KINTAMANAI", akan tetapi Saksi tidak

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat yang melakukan pemukulan terhadap laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna merah tersebut;

- Bahwa awalnya saksi berada di Pura Puseh Br. Angkling selesai sembanyang dan bermain kartu bersama PANDE, MAN ATA, BALANG, TEBEL, DEK AGUS SUMANTRA kemudian ada salah satu seorang mengatakan bahwa ada orang sumba yang bekerja memperbaiki gorong-gorong di Desa Bakbakan telah membuat konten di tiktok yang berisi tulisan "ORANG BALI BABI", setelah itu ada salah satu orang mengatakan bahwa orang sumba tersebut berada di Br. Gitgit kemudian beramai-ramai dengan spontan keluar dan mengambil sepeda motor selanjutnya Saksi beramai-ramai melakukan sweeping ke Br. Ngenjung Sari Bakbakan, sesampainya di Br. Ngenjung Sari Bakbakan Saksi bertemu dengan Kepala Desa Bakbakan yang Saksi ketahui Bernama GURU INDRA dan ternyata orang sumba tersebut yang telah membuat tiktok yang bertuliskan "ORANG BALI BABI" tersebut tidak ada, kemudian Saksi beramai-ramai menuju ke toko UD. Gambuh Bangunan yang beralamat di Banjar Gitgit Desa Bakbakan, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sesampainya di UD. Gambuh Bangunan Saksi melihat begitu banyak orang, selanjutnya Saksi bersama YOGA, DAPDAP dan banyak orang lainnya menuju ke kamar orang sumba pelaku yang telah membuat tiktok yang bertuliskan ORANG BALI BABI, sesampainya di kamar orang sumba pelaku pembuat konten tiktok tersebut tanya orang sumba tersebut dan satu orang laki-laki yang mengenakan pakaian merah telah dipukuli oleh orang-orang, kemudian Saksi mendengar orang laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna merah tersebut berkata "TIANG ULING KINTAMANI", selanjutnya Saksi menarik tangan Orang Sumba pelaku pembuat konten tersebut, kemudian Saksi memukul pipinya sebanyak 1 (satu) kali, dada sebanyak (1) kali dan Telinga bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi membawa orang tersebut keluar kamar, sesampainya di luar bedeng orang sumba tersebut Saksi tendang dengan kaki kanan dan mengenai perut daripada orang tersebut, kemudian orang sumba tersebut Saksi lepaskan dan ditarik serta dipukul dan ditendang oleh banyak orang, selanjutnya orang sumba tersebut Saksi melihatnya sudah terkapar di aspal, kemudian Saksi duduk Bersama dengan pemilik rumah yang Bernama PUTU GAMBUH, selang beberapa menit kemudian datanglah anggota kepolisian dan membawa orang sumba tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mundur dari kerumunan, Saksi tidak melihat lagi dan tidak ingeta siapa saja yang masih disana dan melakukan pengeroyokan dan saat itu Saksi tidak melihat posisi korban karena sudah ditutupi kerumunan;
- Bahwa Saksi hanya bisa mengenali KOMANG DAUH WARDIKA Als DADAP dan I KADEK YOGA WIRA KUSUMA Als YOGA yang ada di dalam Gudang tempat tinggal korban dan saat terjadi pengeroyokan lampu juga mati karena cuk lampu tersebut terlepas sehingga situasi didalam Gudang menjadi gelap sehingga kemudian korban di bawa keluar dan Saksi tidak melihat atau memperhatikan apakah saat didalam Gudang korban ada yang memangku atau tidak;
- Bahwa selama Saksi keluar dari Pura dan sweping ke bedeng-bedeng sampai mienemukan Korban DEDIANUS KALAIYO, dan akhirnya korban di keroyok hingga sampai dibawa polisi ke rumah sakit, Saksi sama sekali tidak ada meihat KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO karena saat itu situasi sangat ramai dan agak remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat korban dibawa oleh polisi ke rumah sakit apakah masih hidup atau tidak karena saat itu Saksi tidak ada mendekati korban dan melihat kondisi korban dan Saksi hanya melihat dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan KADEK DHARMA KUSUMA Als DEKPO sejak lama karena berada dalam satu banjar namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dia;
- Bahwa tidak ada yang memiliki inisiatif atau menjadi inisiator untuk melakukan sweeping ke bedeng-bedeng dan mencari korban, karena saat itu terjadi begitu cepat dan spontanitas karena masyarakat marah melihat vidio tersebut sehingga secara Bersama-sama secara spontan msyarakat langsung mencari korban atau orang dalam vidio tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini karena Terdakwatelah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2023 di Polres Gianyar, dan pernah di tahan di rumah tahanan Polres Gianyar selama 10 hari dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah jalan raya bertempat depan toko UD. Gambuh Bangunan yang ada di Banjar Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah ke pura puseh Banjar Angkling seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai di pura kemudian Terdakwa melakukan persembayangan, setelah selesai sembahyang Terdakwa sempat membeli makan di warung yang berada di area Pura Puseh Banjar Angkling, Terdakwa juga sempat meceki di Wantilan Pura Puseh sampai jam 23.00 wita, setelah itu pulang ke rumah untuk istirahat dikarenakan besoknya bekerja, pada saat Terdakwa sampai di rumah pada saat akan istirahat sambil main Handphone melihat beranda di sosial Media Instagram dengan akun "MEDIA.BALI" bahwa ada postingan terkait dengan Warga Masyarakat Banjar Angkling yang sedang melakukan Upacara Agama Melasti yang berisi caption "ORANG BALI YANG BABI" yang mana music daripada rekaman video tersebut sudah diganti, kemudian mengetahui terkait dengan adanya postingan yang viral tersebut Terdakwa kemudian keluar rumah sendiri mengikuti Warga Masyarakat lain yang lalu-lalang di jalan ke arah Banjar Gitgit, setelah sampai di Banjar Gitgit tepatnya di lokasi kejadian Terdakwa memarkir Sepeda Motor yang mana situasi pada saat itu di tempat kejadian sudah ramai dan Terdakwa melihat ada satu orang sudah dikerumuni dan dikeroyok oleh banyak orang dan saat Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menginjak sesuatu dan setelah dilihat ternyata yang diinjak adalah sebuah pisau, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memasukan ke dalam celah celana di bagian depan, kemudian setelah itu Terdakwa mencari kesempatan dan setelah mendapat kesempatan mendekati korban yang sudah terkapar, dimana dalam posisi korban terlentang dengan posisi kepala korban berada di sebelah barat dan posisi kaki disebelah timur di pinggir jalan di atas aspal, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau yang disimpan di sebelah pinggang bagian depan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pegang dengan posisi

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang pisau tersebut dengan tangan mengepal dan mata pisau menghadap ke bawah, kemudian pada saat posisi Terdakwa dekat korban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm masih dalam keadaan berdiri menghadap ke arah Selatan di utara korban kemudian Terdakwa merunduk dan langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah dada korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari atas ke bawah, setelah itu Terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke arah dada agak samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi menyamping dimana punggung tangan kanan Terdakwa menghadap ke atas, kemudian setelah Terdakwa menghujamkan pisau tersebut ke arah korban selanjutnya mundur tiga langkah dan menghadap ke timur kemudian melempar pisau tersebut ke arah seberang di bagian timur jalan di Semak-semak selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa melihat tangan kanan Terdakwaada noda darah kemudian Terdakwa mencuci tangan dan saat itu Terdakwa juga melihat jari manis tangan kanan bagian telapak dalam bagian atas ada luka tergores akibat dari pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban sebelumnya tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 wita pada saat Terdakwa ke Pura Puseh Terdakwa bertemu dengan PUTRA dan DEVA di Jaba sisi Pura Puseh dan duduk mengobrol yang mana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada PUTRA dan DEVA bahwa pada saat kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23:30 wita tersebut Terdakwa yang menusuk korban dengan mengatakan "TRA, TAWANG CI NYEN ANE NUSUK ? (TRA KAMU TAHU SIAPA YANG NUSUK)" kemudian PUTRA menjawab "CI BE SING sambil PUTRA tertawa (KAMU DAH GAK)" kemudian Terdakwa menjawab "AE TRA, TAPI DE CI NGORTA AJAK NYEN-NYEN (IYA TRA, TAPI KAMU JANGAN NGOMONG DENGAN SIAPA-SIAPA)" dijawab "NYET CANG BE (SUDAH TERDAKWADUGA) sambil dia tertawa" sedangkan pada saat itu DEVA hanya menyimak dan tidak berbicara apa-apa, kemudian berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Bhabinkamtibmas Desa Bakkakan muncul bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Buser Polres Gianyar menghampiri Terdakwa dan mengatakan "masuk-masuk, jangan diluar" kemudian pada saat itu ada telfon dari istri mengatakan dirumah ada yang yang mengetok-ngetok pintu namun istri tidak berani membukanya dan menyuruh Terdakwa pulang kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan pada saat sampai di depan rumah Terdakwa sudah melihat banyak Anggota Polisi berpakaian

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman ada disana kemudian pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian yang Terdakwa lihat dan perhatikan pada saat itu DADAB, YOGA dan BADUT, namun Terdakwa tidak memperhatikan atau melihat apakah DADAB, YOGA dan BADUT dapat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban kondisi korban pada saat itu dalam keadaan terkapar lemas dan Terdakwa melihat di bagian bibir daripada korban terdapat darah;
- Bahwa ciri-ciri daripada sebilah pisau belati yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban tersebut panjangnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan panjang mata pisau sekitar kurang lebih 12 (dua belas) Cm dan panjang gagang kurang lebih 8 (delapan) Cm dengan gagang daripada pisau tersebut berwarna coklat;
- Bahwa untuk tusukan Terdakwa di dada depan sebelah kanan mata pisaunya tidak sampai masuk semuanya, namun masih tersisa kurang lebih 1 (satu) Cm karena terhalang oleh jari saya, sementara di bagian dada bagian samping kanan daripada korban mata pisaunya hanya masuk sekitar kurang lebih 3 (tiga) Cm;
- Bahwa mata pisau tersebut lebar mata pisau bagian bawah sekitar 1,5 Cm dan mengecil sampai ke ujung mata pisau dan pisau tersebut tajamnya hanya 1 (satu) sisi saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah tersebut dikarenakan posisi di dada yang paling gampang Terdakwamelakukan penusukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, tusukan di bagian dada bisa menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu **Mayanto Jaha Bengo Alias Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini terkait dengan perkara mengedit video;
- Bahwa Saksi mengedit video upacara persembahyangan;
- Bahwa Saksi mengedit video melalui ponsel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengunggah video tersebut;
- Bahwa Saksi tahu DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS karena masih ada hubungan saudara dengan Saksi;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS menjadi korban gara-gara Saksi mengedit video lalu memposting video tersebut di tiktok;
- Bahwa bermula korban Dedianus Kalaiyo membuat Story WhatsApp berupa video berisi iring-iringan masyarakat yang melaksanakan kegiatan upacara keagamaan secara agama Hindu di Bali. Selanjutnya saksi menggunakan perangkat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru lalu saksi *download* atau mengunduh video tersebut dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WITA lalu saksi upload video pada media sosial Tiktokpada akun Tiktok saksi yang telah diedit dengan video tersebut dengan suara Gong Sumba (*Backsound* Gong Sumba) dan Terdakwa menuliskan *Caption* "ORANG BALI YG BABI";
- Bahwa ketika mengedit video tersebut Saksi berada di Nusa Dua;
- Bahwa Saksi mengedit video menggunakan akun media sosial Saksi;
- Bahwa Saksi memposting video tersebut tanggal 15 Oktober 2024 pada pagi hari;
- Bahwa DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS meninggal karena postingan video tersebut;
- Bahwa Saksi mengedit kata-kata dalam video tersebut "Orang Bali yang babi";
- Bahwa Saksi sadar pada saat mengedit video tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi yang memposting video yang menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi salah karena gara-gara Saksi mereka menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi pernah meminta maaf kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi satu RUTAN dengan Para Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut terdapat wajah korban DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari video tersebut;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban memposting di story whatsapp, Saksi melihat lalu Saksi simpan kemudian Saksi edit dan Saksi posting melalui akun media sosial tiktok Saksi;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memposting video tersebut di akun tiktok;
- Bahwa paginya Saksi memposting video tersebut, pada malam hari sudah terdengar terjadi keributan;
- Bahwa setelah mendengar keributan lalu Saksi hapus video tersebut;
- Bahwa Saksi mengedit video tidak ada tujuan apa-apa.
- Bahwa Saksi tidak bermaksud apa-apa pada saat memposting video tersebut;
- Bahwa Saksi bersaudara sepupu dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan korban DEDIANUS KALAIYO Als. NYUS;
- Bahwa Saksi tidak ada maksud apa-apa memposting video tersebut;
- Bahwa nama korban Saksi perlihatkan (tidak Saksi tutupi);
- Bahwa Saksi sempat melarikan diri diantar oleh orang yang dari Klungkung;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu padas/batu bahan bangunan;
2. 1 (satu) buah kemeja warna putih;
3. 1 (satu) buah udeng warna putih;
4. 1 (satu) buah kain kemeja warna putih;
5. 1 (satu) buah kain saput warna merah maroon;
6. 1 (satu) buah kaos yang sudah robek berisi noda darah milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO;
7. 1 (satu) buah sandal warna hitam berisi garis putih yang ada tulisan "dua kaki" milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO;
8. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5 cm, dan panjang mata pisau 9 cm, panjang gagang 10,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, lebar gagang 1,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024 saksi Mayanto Jaha Bengo memposting iring-iringan masyarakat Banjar Angkling yang sedang melaksanakan kegiatan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba pada media sosial TikTok, dan dalam postingan tersebut terlihat wajah orang yang mengambil

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yaitu Korban Dedianus Kalaiyo. Di mana video asli yang dibuat dan diposting oleh korban dalam story Whatsapnya sebelum diedit lalu disebarakan melalui akun tiktok oleh saksi Mayanto Jaha Bengo tanpa berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan musik sumba;

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar Pukul 22.30 Wita Saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, Saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong, Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma, Saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa Komang, Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco, Saksi Dewa Gede Marhadi Alias Dewa Kalu Dan Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan sebagaimana tersebut di atas lalu keluar dan mencari orang yang ada di dalam video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;

3. Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut pada akun Instagram "MEDIA BALI", juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

4. Bahwa sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, Dan Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma tiba di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan. Kemudian mereka masuk ke dalam gudang dan melihat Korban dan Saksi Nengah Tresna, lalu Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul Korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I Kadek Yoga Wira Kusumamenendang Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadab menjambak rambut

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

5. Bahwa kemudian Korban ditarik keluar gudang oleh Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap Dan Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma dan setelah berada dipintu gerbang gudang Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadab kembali memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

6. Bahwa setelah berada di jalan raya tepatnya di depan gudang dan saat itu sudah banyak warga Banjar Angkling berkumpul dengan mengenakan pakaian adat, lalu Saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa selanjutnya Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

8. Bahwa setelah Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala di sebelah Barat, dan kaki di sebelah Timur lalu saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut kearah badan Korban;

9. Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba di tempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan ketika turun Terdakwa menginjak sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada di samping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap ke bawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa Komang memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani pada tanggal 16 Oktober 2024, sekitar Pukul 00.30 Wita dan setelah mendapatkan perawatan lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sekitar Pukul 04.00 Wita dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka lecet dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan bagian tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan bagian tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan);
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kadek Dharma Kusuma Alias Dek Po ke muka persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Kadek Dharma Kusuma Alias Dek Po, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum (secara terang-terangan).

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". "*Secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17-3-1976). Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 107);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terjadi di Jalan Raya tepatnya di depan Gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjar Gitgit, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Di mana tersebut menurut Para Saksi serta Terdakwa bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut merupakan jalan umum dan tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain sehingga dapat ditentukan bahwa Jalan Raya Banjar Gitgit Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar tersebut termasuk tempat umum (*secara terang-terangan*), dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi;

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-sama. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190). Sementara kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar Pukul 22.30 Wita Saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, Saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong, Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma, Saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa Komang, Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco, Saksi Dewa Gede Marhadi Alias Dewa Kalu Dan Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang berada di Pura Puseh Banjar Angkling, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar mendengar terkait postingan iring-iringan masyarakat Banjar Angkling yang sedang melaksanakan kegiatan Upacara Agama Melasti yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dengan menggunakan musik Sumba lalu keluar dan mencari orang yang ada di dalam video tersebut yang diduga telah memposting video tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang juga melihat postingan tersebut pada akun Instagram "MEDIA BALI", juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan setibanya di jalan Terdakwa melihat banyak orang menuju ke Banjar Gitgit, kemudian Terdakwa juga mengikuti orang-orang tersebut;

- Bahwa sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, dan Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma tiba di Jalan Gunung Agung depan gudang UD. Gambuh Bangunan yang terletak di jalan raya Banjar Gitgit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang merupakan bedeng tempat tinggal buruh proyek pelebaran jalan. Kemudian mereka masuk ke dalam gudang dan melihat Korban dan Saksi Nengah Tresna, lalu Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul dada Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul telinga Korban dengan tangan kanan mengepal, selanjutnya Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut memukul Korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala Korban, dan pada saat itu juga Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma menendang Korban dari arah belakang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan Korban, selanjutnya Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma juga menarik rambut Korban untuk ditengadahkan dan memastikan wajah Korban sesuai dengan yang ada di video yang berisi tulisan "ORANG BALI YANG BABI" dan setelah melihat wajah Korban sama dengan yang ada di video lalu Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap menjambak rambut Korban dengan tangan kiri dan kemudian memukul pipi kanan Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah berada di jalan raya tepatnya di depan Gudang, di mana saat itu sudah banyak warga Banjar Angkling berkumpul dengan mengenakan pakaian adat, lalu Saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah berada di jalan raya di depan gudang dan saat itu sudah ramai, Saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng memukul muka Korban dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet menendang perut bagian bawah Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco memukul kepala Korban bagian kanan dengan tangan kanan sebanyak satu kali, memukul punggung Korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat Korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban terkapar di pinggir jalan dengan posisi tengadah dengan kepala di sebelah Barat, dan kaki di sebelah Timur lalu saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng mengambil batu yang ada di jalan dengan kedua tangannya dan melemparkan batu tersebut ke arah badan Korban;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu tiba ditempat tersebut langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan ketika turun Terdakwa menginjak sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5cm, dengan panjang mata pisau 9cm, panjang gagang 10,5cm, lebar mata pisau 2cm, lebar gagang 1,5cm dan langsung Terdakwa mengambil pisau tersebut dan selipkan diantara celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar lalu berada di samping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap ke bawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban Terdakwa buang ke sebelah Timur jalan raya, lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa Komang memukul dagu Korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong juga mendekati Korban lalu menendang muka Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kerjasama fisik antara Terdakwa dengan saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, Saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong, Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma, Saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa Komang, Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco dan Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet untuk mewujudkan kekerasan sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan oleh tenaga-tenaga yang disatukan oleh Terdakwa bersama saksi Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, Saksi Kadek Agus Parwata Alias Badut, Saksi Komang Dauh Wardika Alias Dadap, Saksi Pande Putu Suarbawa Alias Putu Liong, Saksi I Kadek Yoga Wira Kusuma, Saksi Dewa Gede Putra Mahardika Alias Dewa

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang, Saksi I Ketut Suryadi Alias Tut Oco dan Saksi Dewa Gede Indra Gautama Alias Dewa Bronet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban, dengan demikian maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 4 Kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RS.01.06/XVII.1.4.15/322/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.FM. dokter pemeriksa pada Instansi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, terhadap pemeriksaan Korban Dedianus Kalaiyo, dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka tusuk pada dada yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tusuk nomor delapan berdasarkan pola dan gambaran lukanya adalah luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula adanya luka-luka memar, luka-luka lecet dan luka robek pada jari tengah tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan bagian tengah dan otot bilik jantung kanan terdapat irisan, darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan, serta organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan bagian tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa luka tusuk pada dada kanan yang menembus mengenai, paru kanan bagian tengah, kandung jantung dan otot bilik jantung kanan yang menimbulkan pendarahan sebagai sebab dari kematian korban Korban Dedianus Kalaiyo sebagaimana hasil *visum et revertum* tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta bahwa setelah korban sudah tidak berdaya lagi akibat kekerasan yang dilakukan oleh saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka lalu Terdakwa mendekati Korban yang sudah terkapar dan saat berada di samping sebelah kiri Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dicelananya dan dengan menggunakan tangan kanan yang dipegang dengan posisi mata pisau menghadap ke bawah, lalu dengan posisi setengah jongkok dan menunduk Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah dada Korban bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta sepanjang persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan matinya korban tersebut disebabkan oleh faktor-faktor atau

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan luar biasa lainnya yang tidak bersangkutan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu padas/batu bahan bangunan
2. 1 (satu) buah kemeja warna putih
3. 1 (satu) buah udeng warna putih
4. 1 (satu) buah kain kemeja warna putih
5. 1 (satu) buah kain saput warna merah maroon
6. 1 (satu) buah kaos yang sudah robek berisi noda darah milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO
7. 1 (satu) buah sandal warna hitam berisi garis putih yang ada tulisan "dua kaki" milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO.

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5 cm, dan panjang mata pisau 9 cm, panjang gagang 10,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, lebar gagang 1,5 cm

Masih diperlukan dalam perkara atas nama Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, dan kawan-kawan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara atas nama Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan disetiap tahap persidangan;
- Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Dharma Kusuma Alias Dek Po tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah batu padas/batu bahan bangunan;
 - 2) 1 (satu) buah kemeja warna putih;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah udeng warna putih;
- 4) 1 (satu) buah kain kemeja warna putih;
- 5) 1 (satu) buah kain saput warna merah maroon;
- 6) 1 (satu) buah kaos yang sudah robek berisi noda darah milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO;
- 7) 1 (satu) buah sandal warna hitam berisi garis putih yang ada tulisan "dua kaki" milik korban atas nama DEDIANUS KALAIYO;
- 8) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 19,5 cm, dan panjang mata pisau 9 cm, panjang gagang 10,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, lebar gagang 1,5 cm

Digunakan dalam perkara atas nama Dewa Gede Sutirta Alias Dewa Ateng, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ni Made Sri Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Gin